

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



2024. 경남교육청 이동학대예방 및 이동보호 활동 기본계획안

2024. 1.



민주시민교육과

● ● 차 례 ● ●

I. 추진 목적	1
II. 추진 근거	1
III. 추진 배경	1
IV. 아동학대 이해 및 사안 처리	2
① 아동학대의 이해	2
② 아동학대의 발견 및 대응	5
③ 아동학대 관련 법령 이해	8
④ 아동학대 신고	12
⑤ 아동학대 관련 주요 교육제도 및 정책	19
⑥ 아동학대 신고의무자 교육	25
V. 아동학대예방 및 아동보호 활동 추진 방향	27
VI. 과제별 세부 추진 방향	28
① 아동학대예방	28
② 아동학대 현장 대응인력 전문성 강화	29
③ 경상남도교육청 아동학대예방 안전망 확충	30
VII. 추진 일정	32
VIII. 기대 효과	32

◆ 부록

- 교육청(지원청) 업무 담당자 연락처	33
- 아동학대 관련 경상남도 시·군 긴급전화 설치 현황	34
- 경상남도 아동보호전문기관 현황	34
- 경상남도 아동학대 전담의료기관 목록	35
- 아동학대 업무 관련 각종 서식	36

2024. 경남교육청 아동학대예방 및 아동보호 활동 기본계획

경상남도교육청 민주시민교육과

I 추진 목적

- 아동학대예방을 위한 아동학대예방교육 및 보호자 인식개선 홍보활동 강화
- 체계적이고 내실있는 아동학대예방 활동을 통한 아동학대 조기 발견 및 피해아동 보호시스템 마련
- 심각한 아동학대 피해아동 맞춤형 전문상담 치유지원 통해 아동이 건강하게 성장하도록 지원

II 추진 근거

- 「아동복지법 및 아동복지법 시행령」
- 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」
- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」
- 「경상남도교육청 학생에 대한 가정 내 학대 예방 지원 조례」(2016.8.4.)
- 「경상남도 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례」(2021.8.5. 일부 개정)
- 「2024. 아동학대 예방 및 대처 요령 교육 부문 가이드북」
- 2024. 경남 학생생활교육 기본계획

III 추진 배경

- 2020. 5. 창녕 아동학대 사안 발생 등을 사회적 관심 고조
- 2020. 10. 16개월 입양아 아동학대 사안 발생
- 2021. 3. 하동 서당 아동학대 사안 발생
- 2021. 6. 남해 ○○여중 아동학대 사망 사건
- 2022. 10. 의령 ○○초 아동학대 사안 발생 등 지속적 발생

IV 아동학대 이해 및 사안 처리

1 아동학대의 이해

가. 아동학대 정의

아동이란 18세 미만의 사람을 의미한다. 그리고 아동학대란 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것을 의미한다(아동복지법 제3조). 더 나아가, 아동학대란 적극적으로 가해행위를 가하는 것 외에 수동적으로 유기하거나 방임하는 행위를 모두 포괄하는 개념이다.

나. 아동학대 유형

아동학대의 유형은 크게 신체학대, 정서학대, 성(性)학대, 유기 및 방임이 있다.

1) 신체학대

신체학대는 아동에게 신체적 손상을 입히거나 이를 허용하는 모든 행위로서, 손, 발 등으로 때리거나 도구를 사용하여 신체를 가해하는 행위, 완력을 사용하여 아동을 밀치거나 던져서 위협하는 행위 등을 의미한다(아동복지법 제17조 제3호).

- 직접적으로 신체에 가해지는 행위(손발 등으로 때림, 꼬집고 물어뜯는 행위, 조르고 비트는 행위, 할퀴는 행위 등)
- 도구를 사용하여 신체를 가해하는 행위(도구로 때림, 흉기 및 뾰족한 도구로 찌름 등)
- 완력을 사용하여 신체를 위협하는 행위(강하게 흔들기, 신체 부위 묶음, 벽에 밀어붙임, 떠밀고 잡음, 아동 던짐, 거꾸로 매달기, 물에 빠트림 등)
- 신체에 유해한 물질로 신체에 가해지는 행위(화학물질 혹은 약물 등으로 신체에 상해를 입히는 행위, 화상을 입힘 등)

- 법원 인정 사례

- 친부가 욕설하는 자녀를 때림(인천지방법원 2022고정1131)
- 형에게 동생을 때리도록 지시함(수원지방법원 안양지원 2020고정155)
- 운동선수가 무단 훈련 불참했다는 이유로 때림(대구지방법원 김천지원 2020고단2039)
- 교사의 지시에 응하지 않았다는 이유로 강제로 일으켜 세워 때림(춘천지방법원 2019고단1127)

2) 정서학대

정서학대는 아동에게 언어적, 정서적 위협을 가하거나, 감금, 억제 및 가혹행위 등을 하는 행위를 말한다.

장애를 가진 아동을 공중에 관람시키는 행위, 아동에게 구걸시키거나 아동을 이용하여 구걸하는 행위, 공중의 오락 목적으로 유해한 곡예를 시키는 행위, 아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대 행위, 아동이 사물을 느끼고 생각하여 판단하는 마음의 자세나 태도가 정상적으로 유지되고 성장하는 것을 저해하거나 이에 대하여 현저한 위협을 초래할 수 있는 행위로서, 아동의 신체에 손상을 주거나 유기 또는 방임하는 것과 같은 정도의 행위 등이 해당된다(「아동복지법」 제17조 5, 7, 8, 9호).

- 원망적, 거부적, 적대적 또는 경멸적인 언어폭력 등
- 잠을 재우지 않는 것-벌거벗겨 내쫓는 행위
- 형제나 친구 등과 비교, 차별, 편애하는 행위
- 가족 내에서 따돌리거나 가정폭력 상황에 노출되는 행위
- 장시간 아동만 방치하거나 혼자 두는 행위
- 아동이 가정폭력을 목격하도록 하는 행위
- 아동을 시설 등에 버리겠다고 위협하거나 짐을 싸서 쫓아내는 행위
- 아동의 정서 발달 및 연령상 감당하기 어려운 것을 강요하는 행위(감금, 약취 및 유인, 아동노동 착취)
- 다른 아동을 학대하도록 강요하는 행위
- 법원 인정 사례
- 휴대폰 게임을 하는 피해자를 위협함(부산지방법원 동부지원 2021고단1100)
- 자녀들이 보는 앞에서 아내에게 욕설을 하고 위협하는 장면을 보게 함(수원지방법원 안산지원 2022고단3072)
- 잘못했다는 이유로 상의와 팬티만 입힌 채 집 밖으로 내쫓음(수원지방법원 2021고정650)
- 수업시간에 답변을 못한다는 이유로 폭언과 공개적 모욕을 줌(서울중앙지방법원 2019고정504)
- 수업시간에 지속적인 모욕적 발언을 함(수원지방법원 2022고단1031)

3) 성(性)학대

성학대는 성적 만족을 위해 아동을 대상으로 하는 모든 성적 행위를 말한다. 성적 만족을 위해 아동을 관찰하거나 아동에게 성적 노출을 하는 행위, 성적 추행을 하는 행위, 성매매를 시키거나 매개하여서는 안된다(아동복지법 제17조 제2호).

- 아동에게 유사성행위를 하는 행위(애무에 의한 성행위 등)

- 성교를 하는 행위(성기삽입, 구강성교, 항문성교)
- 성매매를 시키거나 성매매를 매개하는 행위
- 자신의 성적 만족을 위해 아동을 관찰하거나 아동에게 성적인 노출을 하는 행위 (옷을 벗기거나 벗겨서 관찰하는 등의 관음적 행위, 성관계 장면을 노출, 나체 및 성기 노출, 자위행위 노출 및 강요, 음란물을 노출하는 행위 등)
- 아동을 성적으로 추행하는 행위(구강추행, 성기추행, 항문추행, 기타 신체 부위를 성적으로 추행하는 행위 등)
- 법원 인정 사례
 - 친부에 의한 피해자 추행 내지 강간, 친모는 인지하였음에도 격리, 신고 등의 아무런 조치를 취하지 않고 방치(의정부지방법원 고양지원 2018고단1697)
 - 피해자에게 ‘후궁’ 이라고 표현하며 팔을 주무름(의정부지방법원 2020노1547)
 - 학교 일상 및 수업시간에 반복적 성적 행동과 발언을 함(서울북부지방법원 2020고정1315)

4) 방임 및 유기

자신의 보호 감독을 받는 아동을 유기하거나, 의식주를 포함한 기본적 보호 및 양육, 교육을 소홀히 하여 정상적인 발달에 저해하는 모든 행위는 아동복지법 제 17조 6호에 따라 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

▶ **방임** : 보호자가 아동에게 위험한 환경에 처하게 하거나 아동에게 필요한 의식주, 의무교육, 의료적 조치 등을 제공하지 않는 행위

물리적 방임	- 기본적인 의식주를 제공하지 않는 행위 - 불결한 환경이나 위험한 상태에 아동을 방치하는 행위 - 아동의 출생신고를 하지 않는 행위 - 보호자가 아동들을 가정 내 두고 가출한 경우 - 아동을 병원에 입원시키고 사라진 경우 - 보호자가 친족에게 연락하지 않고 무작정 아동을 친족 집 근처에 두고 사라진 경우
교육적 방임	- 보호자가 아동을 특별한 사유 없이 학교(의무교육)에 보내지 않거나 아동의 미인정 결석(무단결석)을 방치하는 등 아동에 대한 기본적 교육을 소홀히 하는 행위
의료적 방임	- 아동에게 필요한 의료적 처치 및 개입을 하지 않는 행위

▶ **유기** : 보호자가 아동을 보호하지 않고 버리는 행위

- 법원 인정 사례

- 피해아동에게 기본 보호, 양육, 교육지원을 소홀히 함(대전지방법원 논산지원 2020고단556)
- 감기에 걸린 피해자를 병원에 데려가지 않고 불결한 상태로 방치함(광주지방법

원 2017고단1637)

- 친부가 자녀에게 수회 신체학대를 하였음에도 친모가 조치를 취하지 않음(부산지방법원 2018고단1461)
- 친모가 이혼 후 자녀만 집에 두거나 식사를 주지 않고, 비위생적인 환경에 둠(수원지방법원 성남지원 2022고단384)

다. 학대 피해 장애아동 발견 시 유의점

- 1) 학대 징후가 명확히 드러나지 않는 경우가 많으므로 세심한 관찰 필요
- 2) 장애로 인한 의사소통 어려움으로 학대가 은폐되고 있는지 면밀히 주의
- 3) 장애로 인한 행동에 대한 훈육의 합리화 또는 교육적 효과 등을 이유로 학대(고통받거나, 가혹행위)를 당하고 있는지 확인
- 4) 장애아동에게 발견된 신체적 징후가 장애아동의 특성 혹은 상태로 설명되지 않는 경우 학대 의심 필요
- 5) 장애로 인해 일반 아동들과 다른 행동이나 특별한 보살핌(과잉보호)이 용인될 수 있으므로 학대 징후가 있는지 면밀히 살핌

※ <참고> 장애아동 대상 학대 발견의 예시

- 다양한 유전적 증후군에 의해 흔히 멍이 들지 않는 신체 부위에 멍이 들었을 경우와 학대로 인해 멍이 든 신체 부위
- 뇌병변 발작에 의해 넘어져 흔히 멍이 들지 않는 신체 부위에 멍이 들었을 경우와 학대로 인해 멍이 든 신체 부위
- 다양한 유전적 증후군에 의한 간지럼증, 건조증 등으로 인한 피부 상흔(손자국, 긁힘)과 학대로 인한 상흔
- 장애로 인한 자해 상흔과 학대로 인한 상흔
- 뇌병변 장애로 인해 이동과 근육 움직임의 어려움 등으로 인한 빈번한 상흔(멍, 손자국, 긁힘 등)과 상습적 학대로 인한 빈번한 상흔(멍, 손자국, 긁힘 등)

2

아동학대의 발견 및 대응

가. 조기발견과 대응을 위한 교육 현장과 기관의 역할

1) 아동학대 대응 절차별 학교의 역할

대응 절차	학교의 역할 ¹⁾
평상시	- 학생의 건강과 안전 확인 - 학생, 학부모, 동료 교사 등의 제보에 관심 - 학생, 학부모 대상 아동학대 예방교육

	- 신고의무자 교육 - 미인정결석 등 평상시 아동의 소재·안전 확인 및 관리 - 미인정결석 이후 질병결석, 교외체험학습 등 결석이 지속 반복되는 학생 발생 시 상담 및 관찰을 통한 위기징후 탐색 - 취약의무대상자 관리
징후발견	- 아동학대 징후 파악을 통한 신고 여부 판단 - 아동의 신체 또는 정서적 이상 징후 기록 및 면담 - 필요시 위(Wee)클래스 및 위(Wee)센터 상담, 보건교사, 특수교사 및 특수교육 전문가* 협조 의뢰 *장애아동의 의견진술 기회 확보 및 진술 조력 등
응급상황 시	- 위험 상황으로부터 아동의 안전확보 및 보호 - 응급상황 및 학대(의심)행위자가 보호자인 경우 경찰, 아동학대전담 공무원 도착 전까지 아동의 안전한 보호 방안 마련 - 병원 이송 및 응급조치 진행
아동학대 신고	- 아동학대 신고 및 신고내용 비밀엄수 - 아동학대 증거 확보 - 학교장 및 교육(지원)청 보고 - 피해아동 보호를 위한 긴급대책 마련
현장 조사	- 아동학대전담공무원, 경찰 조사 시 학교 내 독립된 장소, 관련 자료 제공 협조 - 필수면담대상자(담임교사·상담교사) 조사 협조 - (필요시) 집단시설 내 아동학대(의심) 사례 발생 시 지자체와 경찰의 합동조사 진행 협조
조치 결정	- 피해아동 보호와 비밀 누설 금지 - 지속적 관찰을 통한 피해아동 상태 확인 - 2차 피해 방지를 위한 노력 - 피해아동의 학적처리 및 보호지원 마련 (등교학습지원 등)
사후관리	- 피해아동 및 신고자에 대한 비밀 누설 금지 - 피해아동에 대한 재학대 여부 지속 관찰 ※ 피해아동의 학대행위자가 보호자인 경우 아동보호전문기관의 사례 관리(가정 방문 등)가 어려울 시 피해아동의 안전점검 또는 일상생활 모니터링 협조할 수 있음 - 의심상황 발생 시 112에 신고 - (필요시) 지자체 통합사례회의 참석 및 협조 - 피해아동에 대한 상담 및 보호, 심리치료 연계 지원 - 유관기관과의 아동 보호 및 재학대 방지 위한 협력 등

1) 참고 : 교육부(2023). 2023 아동학대 예방 및 대처 요령 교육부문 가이드북

나. 교육(지원청) 역할

대응 절차	교육(지원)청의 역할
평상시	- 아동학대 예방 지원 및 관리 - 아동학대피해학생 인권보호 및 위기학생 지원방안 마련 - 취학의무대상자 관리(취학관리전담기구 업무 등) - 아동학대 대응을 위한 지자체 정보연계협의체 회의 참석 및 협조
사안발생 시	- 아동학대 사안처리 지원 및 관리 ※ 장애아동 대상 학대 사안 발생 시 ‘장애학생 인권지원단’과 공유 - 아동학대전담공무원, 경찰 조사 시 관련 적극 협조 - 집단시설 내 아동학대(의심) 사례 발생 시 지자체와 경찰의 합동 조사 진행 협조 (피해(의심)아동 보호자 조사 고지, 목격아동 보호자 사전동의, 자료제공 등) ※자료제공의 예시 : 시설 이용 아동인원, 아동학대행위(의심)자 정보 제공 등 - 교육(지원)청에서 피해아동 등 보호자에 대한 정보가 없는 경우, 학교의 협조를 통해 피해(의심)아동 보호자에게 아동학대 조사를 고지하고 목격자 신분인 아동의 보호자에게는 사전 동의를 받도록 함 - 피해아동 지원 체계 연계 및 협조 - 아동학대 관련 주요 교육 지원 (비밀전학, 등교학습지원 등) - 유관기관(지자체, 경찰, 아보전 등) 대상 업무협조
사후관리	- 피해아동에 대한 재학대 여부 지속 관찰 - 피해아동 통합지원 적극 연계 협조

다. 조기발견과 지원을 위한 정보 공유 체계

1) 조기발견 및 지원을 위한 위기 환경 아동 정보 공유

보건복지부(e아동행복지원시스템)와 교육청 등 관련 기관 간 주기적인 학대 위기 환경 우려 아동 정보 공유 실시(' 21.8. 관계부처 합동)

-e아동행복지원시스템에서 발굴된 학대 위기 환경 우려 아동에 대한 정보를 교육청 등과 주기적으로 공유하여 (재)학대 여부 면밀 관찰

2) e아동행복지원대상자 발굴 개요

- 가) 근거: 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」(이하 「사회보장급여법」 제9조의2 및 제12조의2, 「아동복지법」 제15조의4 및 제66조
- 나) 아동학대 예방을 위한 위기 가구 발굴 목적으로 e아동행복지원시스템에서 수집·보유한 빅데이터를 활용하여 분기별로 지원명단 생성
- 다) 발굴된 대상자 정보(분기별 80만) 중 일부를 선별하여 읍·면·동 등 지자체

현장 방문 및 복지서비스 연계 지원하고 있음.

3) 정보 공유 개요

-법정부적 책무성 강화에 대한 사회적 요청이 높아짐에 따라 복지-교육 부분 간 정보 공유 활성화 필요

-당초 지자체에만 공유되던 ‘학대 위기 환경 우려 아동 정보(e아동행복지원대상자 정보)’를 교육부문에까지 공유 확대('21.6.~)

-근거: 「아동복지법」 제22조의2, 「사회보장법」 제12조

-활용: 아동학대 조기발견·발굴 및 피해아동 신속지원

※필요시, 교육(지원)청 내 유관부서(아동학대 예방, 취학관리전담기구, 교육복지, 나이스, 유치원 업무 담당자 등) 협조 필요(예: ‘정보 관리 위원회’, ‘위원회’ 등 구성)

3

아동학대 관련 법령 이해

가. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특별법」 (이하, ‘특례법’)

1) 아동복지시설 종사자 등에 대한 가중처벌(특례법 제7조)

- 아동학대 범죄를 저지른 경우 형의 2분의 1까지 가중

2) 아동학대 범죄 신고 의무와 절차(특례법 제 10조 2항)

- 직무를 수행하면서 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우 즉시 신고

3) 비밀엄수 등 의무의 위반죄(특례법 제62조 1항)

- 아동학대 신고자에 대한 비밀엄수를 위반한 자는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금

4) 신고의무자의 아동학대범죄 미신고 시 과태료(특례법 제63조)

- 아동학대 범죄는 알거나 의심되면 신고해야 하며, 신고 않을 경우 과태료 부과

- 과태료는 기관 단위가 아닌 사람 단위로 부과

- 직무상 아동학대를 알게 되었거나 의심이 되었음에도 정당한 사유없이 신고를 하지 아니한 경우 500만원 이하의 과태료 부과

5) 교원 대상 아동학대 신고 대응 교육감 의견 수렴

- 교원의 교육 활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감 의견서 제출

- 수사, 조사 기관에서는 교육감 의견 수렴

제7조(아동복지시설의 종사자 등에 대한 가중처벌) 제10조제2항 각 호에 따른 아동학대 신고의무자가 보호하는 아동에 대하여 아동학대범죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

제10조(아동학대범죄 신고의무와 절차) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 직무를 수행하면서 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우에는 시·도, 시·군·구 또는 수사기관에 즉시 신고하여야 한다.

12. 「영유아보육법」 제7조에 따른 육아종합지원센터의 장과 그 종사자 및 제10조에 따른 어린이집의 원장 등 보육교직원

13. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원의 장과 그 종사자

20. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장과 그 종사자

제11조의2(조사) ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 「아동복지법」 제22조제3항제3호에 따른 아동학대 사례의 판단에 참고하여야 한다. <신설 2023. 12. 26.>

제17조의3(교원에 대한 아동학대범죄사건 처리에서의 특례) ① 사법경찰관은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 수사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 사건 기록에 편철하고 아동학대범죄사건 수사 및 제24조 후단에 따른 의견을 제시할 때 참고하여야 한다.

② 검사는 제1항과 같은 아동학대범죄사건을 수사하거나 결정할 때 사건기록에 편철된 관할 교육감의 의견을 참고하여야 한다.

제62조(비밀엄수 등 의무의 위반죄)

① 제35조제1항에 따른 비밀엄수 의무를 위반한 보조인, 진술조력인, 아동보호전문기관 직원과 그 기관장, 상담소 등에 근무하는 상담원과 그 기관장 및 제10조제2항 각 호에 규정된 사람(그 직에 있었던 사람을 포함한다)은 3년 이하의 징역이나 5년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

제63조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2021.1.26.>

2. 정당한 사유 없이 제10조제2항에 따른 신고를 하지 아니한 사람

나. 아동복지법

1) 아동 보호조치(아동복지법 제15조)

2) 피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원(아동복지법 제29조)

3) 아동관련 기관의 취업제한 등(아동복지법 제29조의3)

제15조(보호조치)

① 시도지사 또는 시장·군수·구청장은 그 관할 구역에서 보호대상 아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 해당하는 보호조치를 하여야 한다.

1. 전담공무원 또는 아동위원에게 **보호대상아동** 또는 그 보호자에 대한 **상담지도**를 수행하게 하는 것
2. 「민법」 제777조제1호 및 제2호에 따른 친족에 해당하는 사람의 가정에서 보호·양육할 수 있도록 조치하는 것
3. 보호대상아동을 접합한 유형의 가정에 위탁하여 보호·양육할 수 있도록 조치하는 것
4. 보호대상 아동을 그 보호조치에 적합한 **아동복지 시설에 입소**시키는 것
5. 약물 및 알콜 중독, 정서·행동발달장애, 성폭력·아동학대 피해 등으로 특수한 치료나 요양 등의 보호를 필요로 하는 아동을 **전문치료기관 또는 요양소에 입원 또는 입소**시키는 것

제29조(피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원)

- ① 보장원의 장 또는 아동보호전문기관의 장은 **아동의 안전 확보**와 재학대 방지, 건전한 가정기능의 유지 등을 위하여 피해아동 및 보호자를 포함한 피해아동의 가족에게 **상담, 교육 및 의료적·심리적 치료** 등의 **필요한 지원을 제공**하여야 한다.
- ⑤ 국가와 지방자치단체는 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 피해아동의 가족이 **주소지 외의 지역에서 취학**(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다.)할 필요가 있을 때에는 그 취학이 원활하게 이루어질 수 있도록 지원하여야 한다.

제29조의3(아동관련 기관의 취업제한 등)

① 법원은 아동학대관련범죄로 형 또는 치료감호를 선고하는 경우에는 판결(약식명령을 포함한다. 이하 같다)로 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날(벌금형을 선고받은 경우에는 그 형이 확정된 날을 말한다)부터 일정기간(이하 “취업제한기간”이라 한다) 동안 다음 각 호에 따른 시설 또는 기관(이하 “아동관련기관”이라 한다)을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없도록 하는 명령(이하 “취업제한명령”이라 한다)을 아동학대관련범죄 사건의 판결과 동시에 선고(약식명령의 경우에는 고지를 말한다)하여야 한다. 다만, 재범의 위험성이 현저히 낮은 경우나 그 밖에 취업을 제한하여서는 아니 되는 특별한 사정이 있다고 판단하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 12. 21.>

다. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(이하, ‘학교폭력예방법’)

- 1) 피해학생의 보호(학교폭력예방법 제16조)
- 2) 가해자와 피해학생 분리조치 예외(학교폭력예방법 시행령 제17조의2)

제16조(피해학생의 보호)

①(중략).... 다만, **학교의 장은 학교폭력사건을 인지한 경우 피해학생의 반대의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체 없이 가해자(교사를 포함한다)와 피해학생을 분리하여야 하며, 피해학생이 긴급보호를 요청하는 경우에는 제1**

호, 제2호 및 제6호의 조치를 할 수 있다.

- 가해자와 피해 학생 즉시 분리 제도 도입(2021년 6월 23일 이후 학교장이 학교폭력 사건을 인지한 경우부터 적용)

제17조의 2(가해자와 피해학생 분리조치 예외)

- 법 제16조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “피해학생의 반대의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정”이란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 피해학생이 반대의사를 표명하는 경우
2. 가해자(교사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 피해학생이 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 교육활동 중이 아닌 경우
3. 법 제17조제4항 전단에 따른 조치로 이미 가해자와 피해학생이 분리된 경우

라. 아동복지법시행령

1) 피해아동의 취학에 대한 지원(아동복지법시행령 제26조의4)

제26조의4(피해아동의 취학에 대한 지원)

- ① 법 제29조제5항에 따라 국가와 지방자치단체의 장은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장에게 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 그 가족이 주소지 외의 지역에서 취학(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다. 이하 같다)을 할 필요가 있을 때에는 그 취학에 필요한 조치를 요청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 요청을 받은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족이 보호받고 있는 거주지 근처의 학교에 우선적으로 취학할 수 있도록 고려하여야 한다.
- ③ 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족의 취학에 필요한 절차가 완료되기 전이라도 피해아동 및 그 가족이 출석하여 학습하게 할 수 있다.
- ④ 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 조치한 사실이 취학업무 관계자가 아닌 자에게 공개되지 아니하도록 관리·감독하여야 하며, 아동학대행위자로부터 피해아동 및 그 가족의 취학에 관한 정보의 제공 요청이 있는 경우에는 그 사실을 피해아동 및 그 가족을 보호하는 아동보호전문기관에 통보하여야 한다.

마. 교원지위법

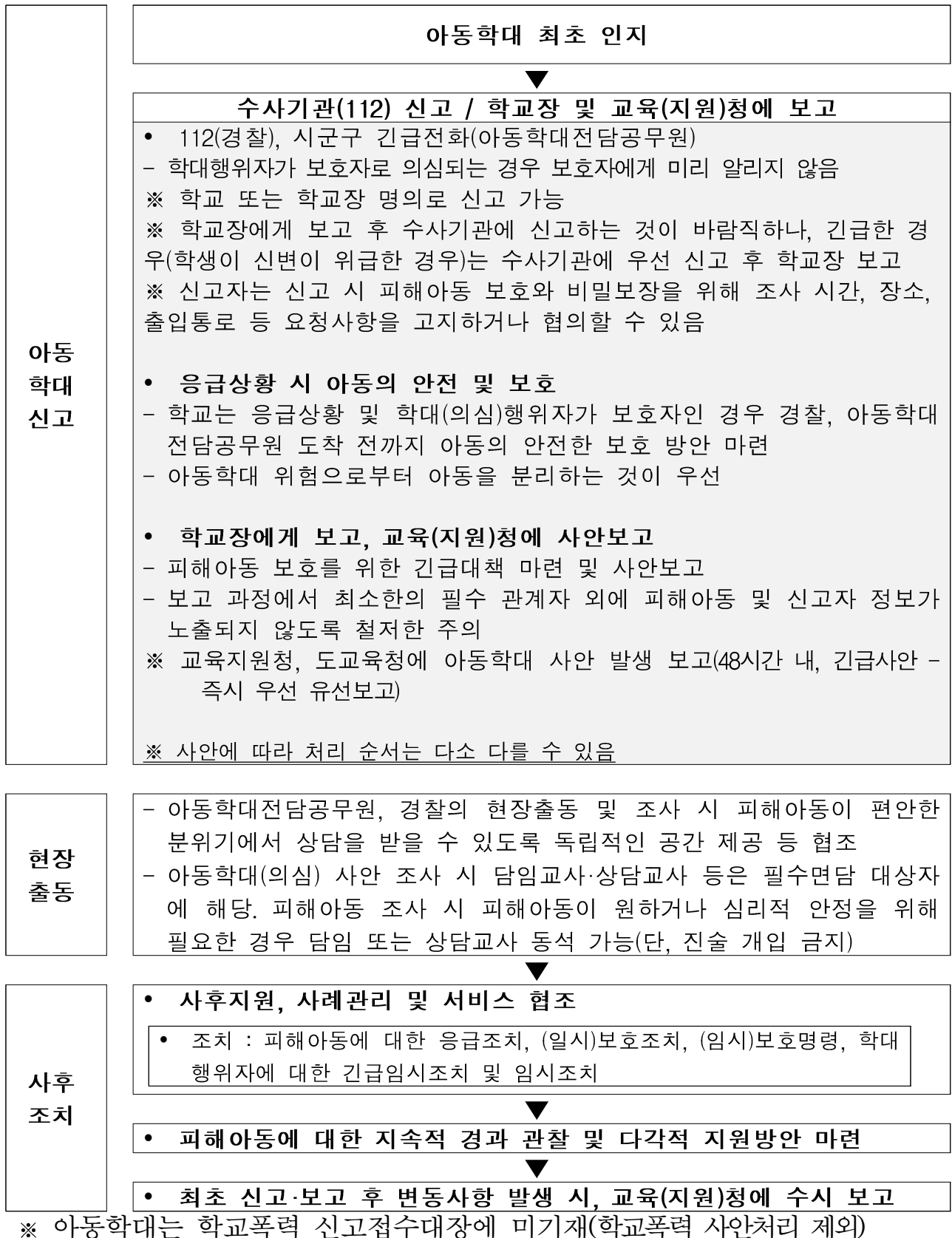
1) 아동학대 사안에 대한 교육감 의견 제출

제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출) ① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.

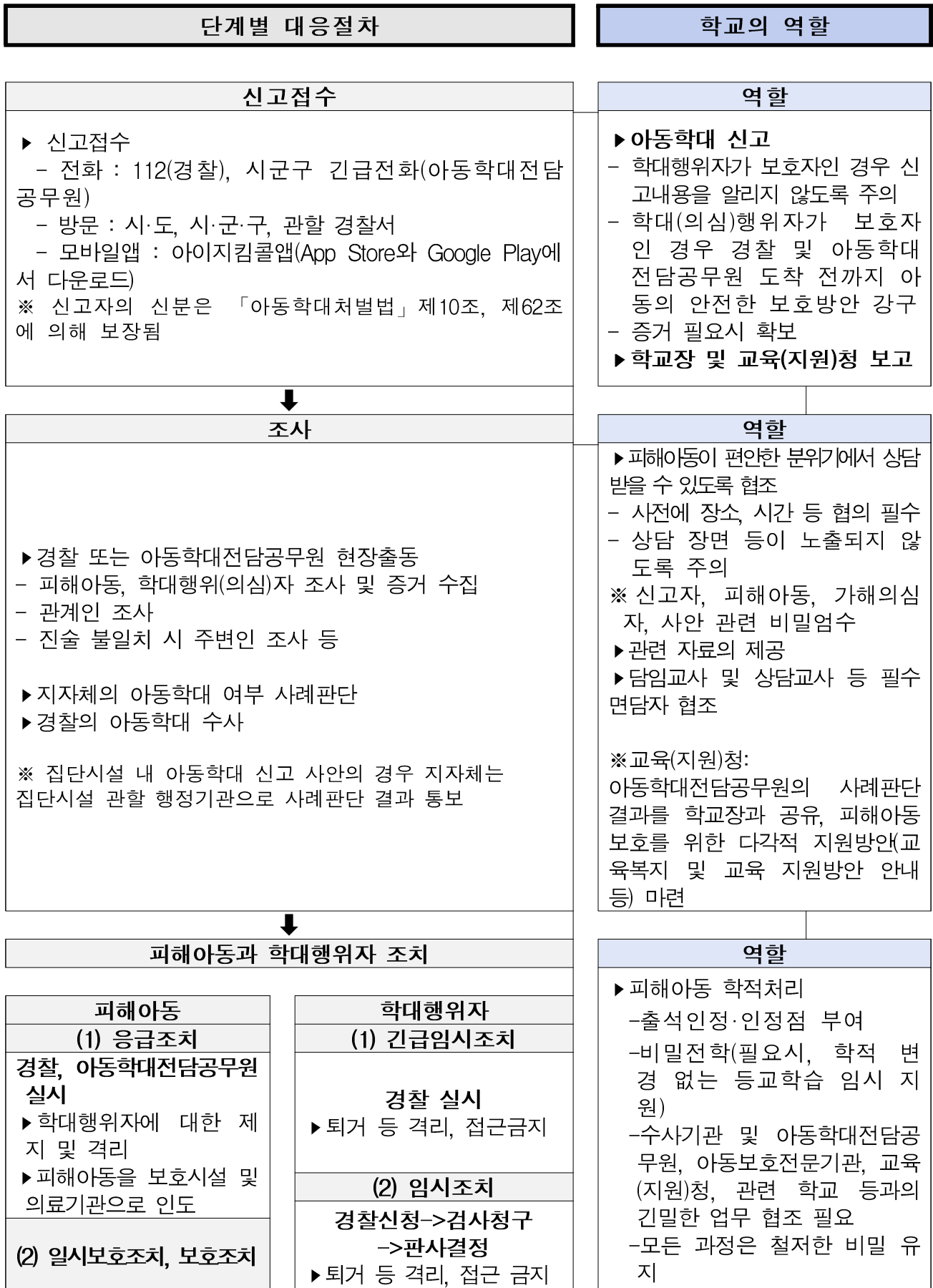
4

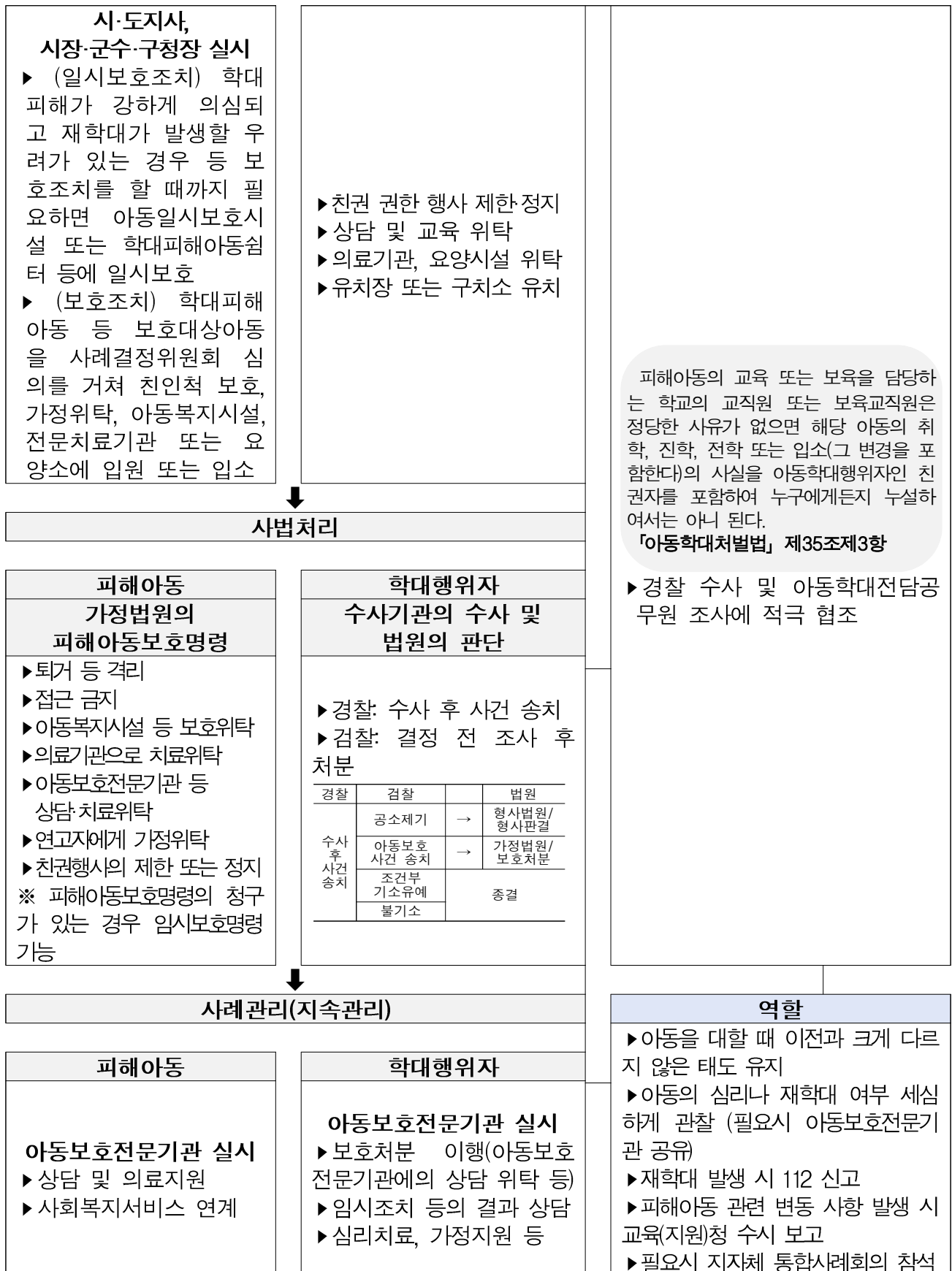
아동학대 신고

가. 아동학대 신고 및 사후조치 흐름도



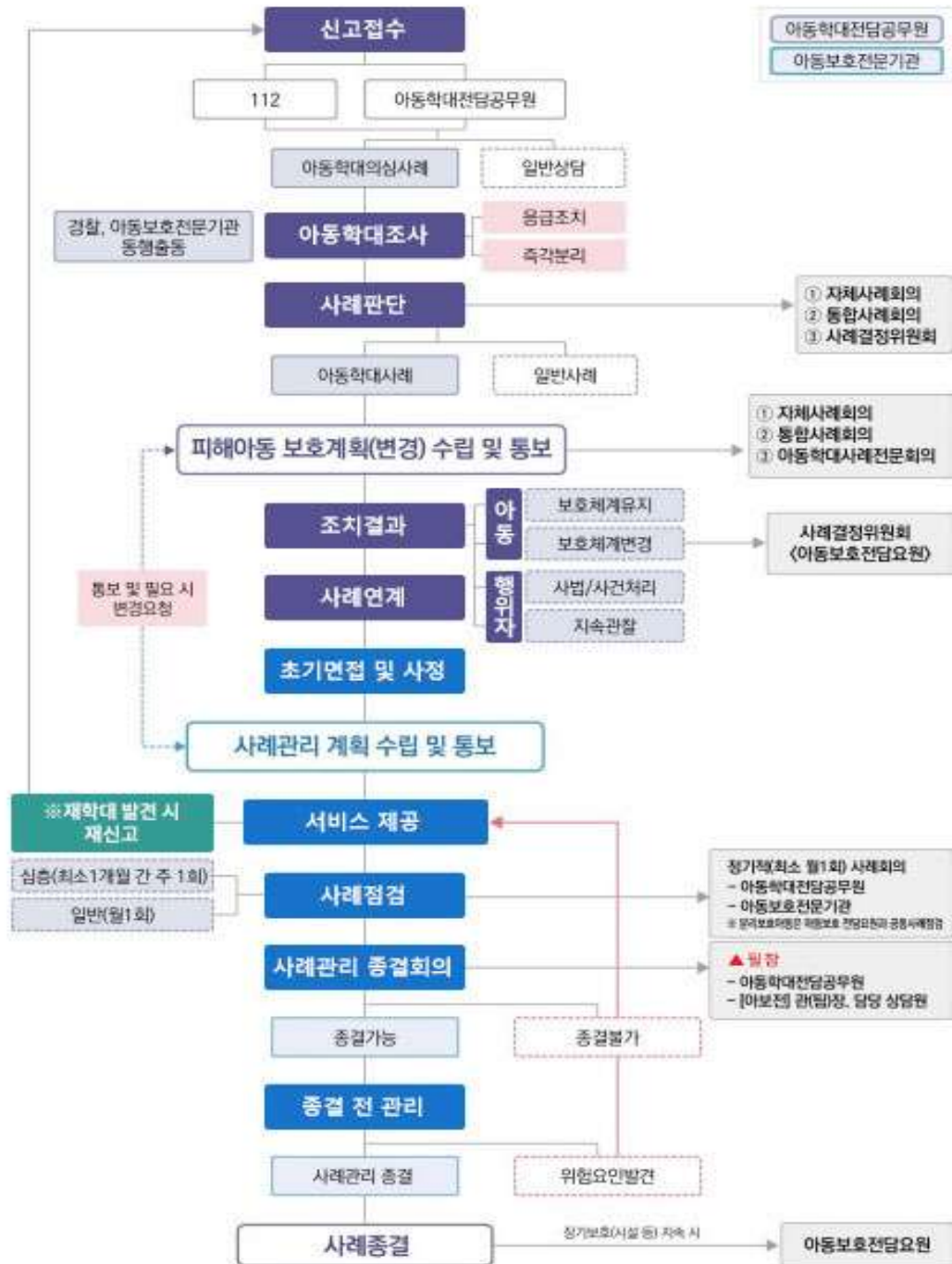
나. 아동학대 사안처리 흐름도





아동학대업무체계도(진행도)2)

아동학대 대응체계 개편에 따른 업무흐름도



2) 참고: 서울시아동복지센터 홈페이지

다. 아동학대범죄 신고 실제

1) 신고 방법

- 전화 : 112(경찰), 시군구 긴급전화(아동 학대전담공무원) - 방문 : 시·도, 시·군·구, 관할 경찰서 - 모바일앱 : 아이지킴콜앱(App Store와 Google Play에서 다운로드) * 아동학대 상담전화 : 129	
※ 아이지킴콜앱의 기능 - 전화 신고가 망설여지는 경우 앱으로 신고 가능 - 아동학대 징후, 아동학대 예방교육, 홍보자료 등 정보제공 - 아동학대 징후 파악을 통해 상황을 점검 후 신고 가능 - 다운로드 방법 ‘앱스토어(IOS)’ 및 ‘PLAY스토어(안드로이드)’에서 다운로드 또는 ‘아이지킴콜앱 QR코드를 통한 다운로드	아이지킴콜앱 QR코드  IOS용  안드로이드용
※ <참고> 신고 전화 (예시) 00학교에서 아동학대(의심) 사안에 대하여 신고합니다. 00학교 재학 중인 아동이 아동학대를 당한 것 같아 신고합니다. - 아동의 현재 상황은 합니다. - 아동의 안전 여부, 응급조치 필요 여부, 아동의 심신 상태, 가정 상황 등 - 아동의 인적 상황은입니다. - 이름, 성별, 연령, 주소, 연락처 등 - 학대행위자로 의심되는 사람은입니다. - 이름, 성별, 나이, 연락처 등 / 단, 학대행위자 정보를 파악하지 못해도 신고 가능 그 외 당부사항은입니다. (신고자 요청 사항 활용) - 경찰과 아동학대전담공무원의 동행출동 당부 - 추후 연락이 필요한 경우 통화 가능한 번호 제공(학교 대표 전화번호 등) ※ 신고자는 신고 시 피해아동 보호와 비밀보장 등을 위해 조사 시간, 장소, 출입통로 등에 대하여 요청사항 고지하거나 협의할 수 있음	

2) 신고해야 하는 경우

아동을 보호하거나 관리, 교육하는 직무 종사자는 아동학대를 발견하거나 아동학대 의심이 있는 경우 의무적으로 신고하여 아동학대범죄를 조기에 발견하고, 피해아동을 신속하게 보호하기 위해 노력

- 아동에 대한 폭력·유기 등 아동학대 정황이 발견된 경우
- 보호자가 정당한 사유 없이 아동 면담을 거절하여 아동학대가 의심되는 경우
- 아동이 거주지에 거주하지 않거나 주소지가 확인되지 않아 소재 불명인 경우
- 출석 확인이 되지 않거나 이유 없이 2일 이상 연락이 되지 않는 경우
- 보호자 연락, 영상통화, 가정방문 등으로 아동학대 의심이 해소되지 않는 경우
- 학생상담, SNS 등을 통해 자신이 학대받았다고 하는 경우
- 학대행위자로부터 격리 등 아동 보호가 응급한 경우
- 가정폭력 사안 발생으로 아동에 대한 학대가 의심되는 경우
- 기타 아동학대가 의심되는 경우

라. 사법처리 단계와 기관별 역할

1) 아동학대 신고 및 사안 보고

교사 직군은 직무를 수행하면서 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우에는 시·도, 시·군·구 또는 수사기관에 즉시 신고하여야 한다.

「아동학대처벌법」 제10조 제2항

◆ **학교 및 교육청 역할**: 교사 직군은 아동학대범죄를 인지하거나 의심이 있는 경우 시·도, 시·군·구(아동학대전담공무원, 긴급전화) 또는 수사기관(112, 학교전담경찰관)에 즉시 신고

- 신고 후 학대 증거 확보 및 신고내용 비밀엄수
- 피해아동 보호를 위한 긴급 대책 마련
- 응급상황 시 위험상황으로부터 아동을 분리하는 것이 우선
- 학교장 및 교육(지원)청에 아동학대 사안 보고 <서식2>, <서식2-1>

2) 아동학대 사안 조사

① 아동학대전담공무원은 피해아동의 보호 및 사례관리를 위한 조사를 할 수 있다. 이 경우 아동학대전담공무원은 아동학대행위자 및 관계인에 대하여 출석·진술 및 자료제출을 요구할 수 있으며, 아동학대행위자 및 관계인은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2021. 1. 26.>

② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 「아동복지법」 제22조제3항제3호에 따른 아동학대 사례의 판단에 참고하여야 한다. <신설 2023. 12. 26.>

③ 제1항에 관하여는 「행정조사기본법」 제4조, 제5조, 제9조, 제10조, 제17조, 제21조를 준용한다. 이 경우 “행정조사”는 “제1항에 따른 아동학대전담공무원의 조사”로, “행정기관”은 “시·도 또는 시·군·구”로, “조사대상자”는 “아동학대행위자 및 관계인”으로 본다. <개정 2023. 12. 26.>

「아동학대처벌법」 제11조2(조사)

- ◆ **학교 및 교육청 역할** 아동학대 사안 조사(상담) 시, 피해아동이 편안한 분위기에서 상담을 받을 수 있도록 학교 내 장소를 제공하고 피해아동에 대한 관련 자료 등 적극 협조
- 수사기관 혹은 아동학대전담공무원과 상담시간 및 장소 등에 대하여 사전 협의하여 상담 장면 등이 노출되지 않도록 주의
 - 미상의 성인 집단 방문으로 인해 또래 집단에서 발생할 수 있는 2차 피해 예방을 위한
 - 학생을 보호하고 있는 위탁기관을 보호자로 인정하고 적극 협조하며, 아동보호전문기관과 학생의 회복지원에 대한 정보 공유 및 협력
 - (필요한 경우) 현재 담임교사 또는 아동이 원하는(친밀감이 있는) 교사가 동석 시 아동의 의사를 존중하여 편안한 분위기 조성(단, 진술 개입 금지)
- 예) 작년도 담임교사, 상담교사, 동아리 담당교사 등

※ 신고·접수된 아동학대(의심) 사안 조사 시 담임교사·상담교사 등이 필수면담 대상으로 포함됨(관계부처 합동 '20.7월).

* 아동학대전담공무원은 피해아동의 보호 및 사례관리를 위한 조사를 할 수 있다. 이 경우 아동학대전담공무원은 아동학대행위자 및 관계인에 대하여 출석·진술 및 자료제출을 요구할 수 있으며, 아동학대행위자 및 관계인은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

「아동학대처벌법」 제11조의2

3) 수사기관의 수사와 법원의 판단³⁾

경찰	검사		법원
수사 후 사건 송치	공소제기	→	형사법원/형사판결
	아동보호사건 송치	→	가정법원/보호처분
	조건부 기소유예	검찰 단계에서 종결	
	불기소		

◆ (경찰) 사법경찰관은 아동학대범죄를 신속히 수사하여 사건을 검사에게 송치

◆ (검사) 학대행위자는 다음과 같이 처리 가능

- 불기소 결정: 범죄를 구성하지 아니하거나 인정되지 아니하는 경우 또는 피의사실을 인정할 만한 충분한 증거가 없는 경우 재판으로 넘기지 않고 검찰 단계에서 종결(혐의 없음, 공소권 없음 등)
- 조건부 기소유예: 상담, 치료 또는 교육받는 것을 조건으로 기소를 유예
- 아동보호사건 송치: 범죄 사실은 인정되나, 일반 형사사법절차가 아닌 가정법원에서 원가정 회복을 위한 보호처분을 받는 것이 적절하다고 인정하는 경우 가정법원으로 송치
- 공소제기(기소): 일반범죄와 동일하게 처벌(징역, 벌금 등)

3) 참고: 교육부(2023). 2023 아동학대 예방 및 대처 요령 교육부문 가이드북

가. 비밀전학

- 1) 학대 가해자로부터 피해아동을 보호하기 위해 주민등록상 주소지를 바꾸지 않고 학대 피해아동이 머무는 보호시설 주변의 학교로 전·입학하도록 지원

- ① 법 제29조제6항에 따라 국가와 지방자치단체의 장은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장에게 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 그 가족이 주소지 외의 지역에서 취학(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다. 이하 같다)을 할 필요가 있을 때는 그 취학에 필요한 조치를 요청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 요청을 받은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족이 보호받고 있는 거주지 근처의 학교에 우선적으로 취학할 수 있도록 고려하여야 한다.

「아동복지법」 시행령 제26조의4

2) 비밀 전학 요청

- 아동학대전담공무원 또는 아동보호전문기관이 피해학생을 학대행위자로부터 보호하기 위해 해당 학교에 비밀전학을 요청하면 학교는 적극적으로 협조해야 한다.

3) 비밀전학 협조

- 아동학대 피해학생이 주소지 외 지역에 취학(입학, 재입학 및 편입학 포함)할 경우 우선적으로 취학을 지원한다.
- 학교와 교육(지원)청은 피해학생 및 그 가족이 전학한 학교명 등 취학 관련 일체 자료를 비공개로 처리하여야 한다.
- 학교장은 아동학대 행위자가 정보제공을 요청할 경우, 그 사실을 아동학대전담공무원 또는 아동보호전문기관에 통보하여야 한다.
- 학교의 장은 피해아동 및 그 가족의 취학에 필요한 절차가 완료되기 전이라도 피해아동 및 그 가족이 출석하여 학습하게 할 수 있다.

4) 학교급에 따른 비밀전학

- 초등학교의 장은 학대의 피해로 인해 학생의 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정하는 때에는 학생 보호자 1인의 동의를 얻어 교육장에게 해당 학생의 전학을 추천할 수 있으며, 교육장은 전학할 학교를 지정하여 전학할 수 있다.

※ 친권행사의 제한, 친권상실 선고 청구, 보호자가 없거나 후견인 선임 또는 후견인 변경이 청구된 경우 학교 의무교육관리위원회 심의를 거쳐 교육장에게 해당 아동의 전학을 추천할 수 있다.

※ 비밀전학의 취지는 피해아동의 안전 확보이며, 초등학교 전학 시의 동의는 '비밀전학' 자체 여부에 대한 동의로서, 추후 어떤 학교에 피해아동을 전학시킬 것인지를 모두 확인시키고 허락받는 절차가 아님. 따라서 추후 학대행위자인 보호자가 비밀전학 동의를 이유로 하여 피해아동이 전학가게 될 학교 등에 대한 상세 정보를 요청하는 경우 이를 알려주지 않도록 하며, 교사의 경우 아동학대처벌법 제35조에 따른 비밀엄수 의무를 들어 거절하도록 함

- 중(고)등학교의 장은 학생의 교육상 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정하여 다른 학교로 전학, 재취학 또는 편입학할 수 있도록 추천할 수 있으며, 이 경우 교육장(감)은 학교를 지정하여 배정할 수 있다.

「초·중등교육법」 시행령 제21조, 제73조, 제89조

5) 비밀전학의 허가

- 아동학대·가정폭력 피해학생이 전학을 신청했을 시, 주소를 이전하지 않더라도(동일 지역 내 포함) 아동학대·가정폭력 발생 사실을 입증할 수 있는 **객관적인 자료**를 제출받고 전입학 또는 편입학을 허가한다.

· **객관적인 자료**: 가정폭력상담소 또는 가정폭력피해보호시설에 발급한 가정폭력 피해 상담 사실확인서, 지방자치단체의 취학지원 요청 공문과 학대피해아동 취학지원 요청서, 학대 피해아동 담당 지방자치단체 또는 아동보호전문기관의 사실 확인서 등

6) 비밀전학 지원 시 유의사항

- 학교 및 교육청은 피해아동 및 그 가족이 전학한 학교명 등 취학지원 관련 일체의 자료를 비공개로 처리해야 한다.
- 학교 관계자들의 실수 등으로 피해아동에 대한 정보가 유출되지 않도록 '개인정보 노출 주의'를 기재하여 관리해야 한다.
- 학교 및 교육청은 교육복지 제도 등을 활용하여 비밀전학 대상 아동이 학교에 안정적으로 적응할 수 있도록 지원방안을 마련하여 안내함. *필요한 경우 교복, 체육복, 교외체험학습 경비 등 지원
- **비밀전학 NEIS 처리 시 유의점 : 전입 시 교육정보시스템에서 비밀전입 여부에 체크 처리를 하여 전송되는 학생 자료 중 학부모서비스 신청정보를 제외함.**
- 비밀전학의 경우 학생의 피해가 발생하지 않도록 전입교에서는 변경된 주소를 누가 기록하지 않는다.

7) 비밀전학 절차

단계	비밀전학 요청		비밀전학 관련 교육(지원)청 보고		비밀전학 협조 요청
기관	지자체, 아보전 등→ 피해아동 재학 학교, 교육(지원)청	⇒	피해아동 재학 학교→ 교육(지원)청	⇒	교육(지원)청→ 전입 학교
서식	<서식9><서식9-1>		<서식10><서식11>		<서식12>

나. 출석인정·인정점 부여

- 1) 피해아동이 시설 입소나 학대로 인한 신체적·정신적 피해 등으로 학교에 출석하기 어려운 경우, 출석을 인정받을 수 있도록 지원
- 2) 지방자치단체, 아동보호전문기관 등으로부터 공문(출결에 대한 학적처리 요청, <서식3>, <서식4> 참고)을 받아 출석인정 처리
- 3) 지방자치단체가 아동학대 예방을 위해 학생을 보호하는 경우 위탁학생으로 등록하여 관리
- 4) 기관의 출결은 그대로 인정하되, 재적교 평가(지필·수행평가 포함)에 미응시한 경우 시도교육청의 학업 성적관리지침과 학교의 학업 성적관리 규정으로 정하여 인정점 부여

학교생활기록 작성 및 관리 지침(교육부 훈령)

- [별표8] (출결 상황 관리 등) 2. 결석

나. 다음의 경우에는 출석으로 인정한다.

(7) 기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우

다. 등교학습 지원

- 1) 배경: 원거리 기관에서 보호받거나 (他)지역 외·조부모 가정 등에 위탁되는 경우 학대 피해학생의 학습 결손 우려
- 2) 목적: 학대 피해학생의 등교학습 결손을 해소·완화하여 일상으로의 복귀 및 전인적 성장을 두루 지원

3) 주요 내용

「학대 피해학생 등교학습 지원 방안」

※ 관련: 「아동복지법」 제29조 등

☞ 피해아동의 등교학습 결손 예방과 학습권 보장을 위해 학대 피해아동이 거주하고 있는 보호 시설 등 지리적 요건이나 재학 중인 학교의 비대면 수업 진행 여부 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여, 필요한 경우 지자체 장의 요청에 따라 원적교*가 아닌 학교에서 임시적**으로 교육활동을 지원하는 방안

* 학적을 기준으로 피해 학생 등이 소속된 학교로서, 당초 재학하던 학교 또는 등교학습 지원 중 전학한 학교

** 본 방안은 긴급한 학습지원을 위함이며, **안정적인 학습권 보호**를 위해서는 **(비밀)전학 등 필요**

■ 신청권자 / 피신청권자	지자체의 장 / 교육감(교육장)
■ 피신청권자의 역할	학습지원을 제공할 학교 지정
■ 지정된 학교의 역할	해당 학생에게 교육활동 지원

4) 절차 요약

① 지자체 장의 교육감(교육장)에 대한 등교학습 지원 요청

- 초, 중학교는 교육장, 고등학교는 교육감에게 등교학습 지원 요청

* ①학대 피해 당사자 등의 신청 ②원소속 학교장 및 아동보호전문기관 장, 피해아동을 보호하는 시설장 등의 의견 제출 ③그 밖에 원적교가 아닌 학교에서 학습해야 할 사정이 있다고 지자체 장이 판단하는 경우

※ 단, ①~③ 중 어떤 경우에도 학대 피해 아동의 의견을 수렴하고 그 의견을 최우선으로 존중해야 함

② 교육감(교육장)의 학습지원 학교 지정

* 지리적 여건, 원적교의 특성, 인적·물적 자원, 당사자 등의 의사 등을 포함한 교육 환경을 두루 고려함

③ 지정된 학교에서 교육활동 지원

* 해당 학생은 학적 변동이 없는 지자체 위탁 학생이므로 출결은 원적교에서 처리하며 지자체는 위탁기간 중 학생에 대한 관리를 함

④ 등교학습 지원 종료 후 등교학습 지원 학교는 학교생활기록 보조장부를 작성하여 원적교에 송부

⑤ 원적교는 학교생활기록 보조장부 내용 등을 고려하여 학대 피해학생의 일상 복귀를 세심히 지원

5) 세부사항

가) (등교학습 지원 요청 및 신청 등) 지자체 장은 학대 피해자 등의 신청, 관련 기관장의 의견 제출이 있거나 그 밖에 원적교가 아닌 학교에서 학습해야 할 사정이 있는 경우 지자체 등이 위탁 관리하는 학대 피해학생 등이 원적교가 아닌 학교의 교육활동에 참여할 수 있도록 교육감(교육장)에게 학습지원을 요청할 수 있다. 이때 지자체 장은 아동의 의사를 최우선으로 존중해야 하며, 아동의 의사에 반하여 등교학습 지원을 요청해서는 안 된다.

「아동복지법」 제29조 ⑤ 국가와 지방자치단체는 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에 재학 중인 피해아동 및 피해아동의 가족이 주소지 외의 지역에서 취학(입학·재입학·전학·편입학을 포함한다. 이하 같다)할 필요가 있을 때에는 그 취학이 원활하게 이루어 질 수 있도록 지원하여야 한다.

「아동복지법 시행령」 제26조의4 ① 법 제29조제5항에 따라 국가와 지방자치단체의 장은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장에게 ... 피해아동 및 그 가족이 주소지 외의 지역에서 취학을 할 필요가 있을 때에는 그 취학에 필요한 조치를 요청할 수 있다.

③ 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족의 취학에 필요한 절차가 완료되기 전이라도 피해아동 및 그 가족이 출석하여 학습하게 할 수 있다.

나) (학교의 지정) 교육감(교육장)은 지리적 여건을 포함한 교육 환경을 고려하여 학습지원을 제공할 학교를 지정할 수 있으며, 교육감(교육장) 및 지정된 학교의 장은 최상의 교육 환경을 조성하기 위해 노력한다.

「아동복지법 시행령」 제26조의4 ② 제1항에 따라 요청을 받은 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 피해아동 및 그 가족이 보호받고 있는 거주지 근처의 학교에 우선적으로 취학할 수 있도록 고려하여야 한다.

다) (지원 기간) 권장 지원기간은 연간 수업일수의 3분의 1이내이다. 교육 지원 개시 전에 지원 기간을 정해야 하는 것은 아니며, 교육활동 지원에 참여한 학교가 복수인 경우 원소속교가 아닌 학교에서의 모든 기간의 합을 기준으로 한다. 단, 피해자 등의 학습권 보호를 위해 필요한 경우 지자체 장의 신청에 따라 권장 기간을 초과하여 학습을 지원할 수 있으며, 당해 신청은 최초 등교학습 지원 신청의 절차를 준용한다. 등교학습을 지원하는 학교는 최초 등교학습 지원 중 연간 수업일수의 3분의 1이 초과되는 날로부터 2주 전까지 지자체에 그 사실을 공유한다.

< 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령) 별표7 >

- [해설] 유급은 출석일수 부족으로 해당 학년 교육과정을 미수료하여 상급학년으로 진급하지 못한 것으로 다음 학년도 1학기 시작일부터 다시 학업을 수행해야 한다.
- * 수업일수 부족은 당해 학교 수업일수 3분의 2이상 출석하지 못한 것을 말함

라) (보조장부 작성 및 제공) 원적교가 아닌 학교에서의 교육지원이 종료되어 피해학생이 원적교에서 학습을 시작하는 경우, 학습지원을 제공한 학교는 해당 학생의 학교생활기록부 보조장부를 작성하여 원적교에 제공하여야 한다. 다만 학습지원 기간이 1개월 미만인 경우 출결 이외의 사항은 작성하지 않을 수 있다.

< 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령) 제4조 제1항 >

- 학교생활기록의 자료 입력 및 정정 업무는 당해 업무를 담당하는 사용자가 수행함을 원칙으로 한다.

마) (출결처리 및 인정점) 등교학습이 지원되는 기간 중 해당 학생의 출결은 지자체 위탁학생관리로서 원적교 출석으로 인정되며, 원적교 학업 평가에 미응시하였을 경우 학업성정관리지침(교육청)과 학업성적관리규정(학교)에 따라 인정점을 부여한다.

< 학교생활기록부 기재요령 [참고자료] - 7. 위탁학생, 병원학교·원격수업 등 학교 이외의 장소에서의 수강학생 처리 >

- ※ 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」상의 가정폭력 피해자 보호시설 또는 「아동복지법」 제45조에 따른 아동보호전문기관(→지자체)이 가정폭력

또는 아동학대 예방을 위해 학생을 보호하는 경우 위탁학생으로 등록하여 관리함. 각 기관의 출결은 그대로 인정하되, 재적교 평가(지필·수행평가 포함)에 미응시한 경우 시도교육청의 학업성적관리지침과 학교의 학업성적관리규정으로 정하여 인정점을 부여함.

바) (봉사활동 및 교내상 실적 기록) 피해아동 등의 소재 노출 방지를 위하여 등교학습 지원 기간 중 학생이 등교학습 지원학교에서 봉사활동을 한 경우 및 교내상 수상은 학교생활기록부에 '원적교'로 기재한다.

※ (봉사활동 기재예시) A중학교가 원적교이나 B중학교에서 등교학습 지원을 받는 2학년 학생이 등교학습 지원학교에서 봉사 활동한 경우의 실적 작성 예시

학년	봉사활동 실적				
	일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동 내용	시간	누계시간
2	2022. 3. 30.	(학교) A중학교	교내 환경 정화 활동	2	2

※ (교내상 수상 기재예시)

학년 (학기)	수상명	등급(위)	수상연월일	수여기관	참가대상(참가인원)
1	1 표창장(선행부문)		2023. 4. 6.	A중학교장	전교생(500명)
	2				

사) (관리 주체) 지자체는 보호기간(등교학습이 지원되는 기간을 포함한다) 동안 해당 학생을 관리한다.

〈학교생활기록부 [출결상황]- 기재요령-4 기타-라. 위탁학생 출결처리 방법〉

6) 「아동복지법」 및 「아동학대처벌법」에 따라 지방자치단체가 가정폭력 또는 아동학대 예방을 위해 분리보호된 학생을 보호하는 경우 보호기간에 대해 위탁학생으로 관리한다.

※ 위탁교육기관, 병원학교·원격수업기관의 활동 내용이 있는 경우, 해당 기관의 자료를 그대로 입력하되 자료 입력 내용은 학교생활기록부 기재요령의 각종 유의사항을 준수하여 입력함

아) (기타 교육활동에 관한 사항) 기타 교육활동에 관한 사항 중 본 방안에 규정되어 있지 않은 사항은 재학생에 준하여 대우하는 것을 원칙으로 하되, 학대 피해학생 등에게 부당한 교육적 차별이 없는 수준에서 개별적 특성에 맞추어 유연하게 적용할 수 있다.

〈학교생활기록부 기재요령 [참고자료]-6.위탁학생, 병원학교·원격수업 등 학교 이외의 장소에서의 수강학생 처리〉

- 위탁학생(대안학교 등) 학적사항은 재학생과 동일하게 관리

자) (개인정보 처리 및 관리 등) 학대 피해학생의 권익 보호 및 추가 피해 예방을 위해 교육감(교육장), 원적교 및 등교학습을 지원하는 학교의 장은 본 학습지원과 관련된 일체의 정보를 처리·관리함에 있어서 해당 정보가 취학업무 관계자가 아닌 자에게 공개되

지 않도록 관리·감독하여야 하며, 학교생활기록 보조장부를 포함한 모든 정보는 원적교에 송부하는 즉시 폐기해야 하고, 아동학대행위자로부터 피해아동 및 그 가족의 취학에 관한 정보 제공 요청이 있는 경우 그 사실을 피해아동 등을 보호하는 아보전에 통보하여야 한다. 이 때, 그 사실을 통보 받은 아보전은 관할 지자체장에게 즉시 통보한다.

「아동복지법 시행령」 제26조의4 ④ 교육감, 교육장 또는 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 조치한 사실이 취학업무 관계자가 아닌 자에게 공개되지 아니하도록 관리·감독하여야 하며, 아동학대행위자로부터 피해아동 및 그 가족의 취학에 관한 정보의 제공 요청이 있는 경우에는 그 사실을 피해아동 및 그 가족을 보호하는 아동보호전문기관에 통보하여야 한다.

6

아동학대 신고의무자 교육

가. 아동학대 신고의무자에 대한 교육(연수) 실시

교육대상	- 아동학대 신고의무자 25개 직군 - 「초·중등교육법」의 교직원 및 전문상담교사, 산학겸임교사(교육복지사 포함) 등 학교장과 그 종사자(정직원, 계약직, 시간제, 파견자, 용역직원 등)를 모두 포함함 - 「유아교육법」 제20조에 따른 교직원 및 같은 법 제23조에 따른 강사 등은 신고의무자에 해당
교육시간 및 방법	- (시간) 연간 1시간 이상 실시 - (방법) 강사 섭외 또는 보건복지부에서 제작한 교육교재(동영상) 및 위탁·운영 기관의 콘텐츠를 활용하여 기관 여건에 맞게 인터넷 강의 또는 집합교육 실시 - (인터넷 강의) 복지부에서 제공한 교육교재(동영상)를 탑재하여 진행한 교육 또는 복지부에서 승인(콘텐츠 승인)한 교육교재(동영상)를 탑재하여 진행한 교육 인정 - (집합, 대면교육) 복지부에서 제공하거나 승인한 교육교재를 활용한 시청각 교육 또는 필수 자격 요건 충족한 강사 교육
교육내용	- 아동의 권리 - 아동학대에 대한 이해 및 관련 법령 - 아동학대 발견 시 신고 방법 - 아동학대 신고의무자의 역할(신고의무, 신고요령 등) - 아동학대 신고의무자 보호제도 - 아동학대 피해아동 보호 및 지원 절차 - 학교 및 교사의 역할 : 아동에 대한 적극적인 관찰, 부모면담 시 아동학대 가능성 파악, 아동의 현장조사 및 상담 시 협조 등 - 아동학대 신고의무자교육에 관한 내용

	「아동복지법」 시행령 제26조제1항 근거하여 ① 아동학대 예방 및 신고의무에 관한 법령 ②아동학대 발견 시 신고 방법 ③ 피해아동 보호 절차 3가지 내용 포함 필요						
교육 미실시 과태료	- 아동학대 신고의무자가 소속된 기관·시설의 장이 소속 신고의무자에게 신고의무 교육을 매년 1시간 이상 실시하지 않은 경우, 해당 기관·시설의 장은 300만원 이하의 과태료 부과 대상 - (근거) 「아동복지법」 제75조제3항제1의2호, 동법 시행령 제58조 <table><tr><th>구 분</th><th>1차 위반</th><th>2차 이상 위반</th></tr><tr><td>과태료 금액</td><td>150만원</td><td>300만원</td></tr></table> * 과태료 부과에 앞서 연내 교육이 완료될 수 있도록 반드시 안내·독려 필요	구 분	1차 위반	2차 이상 위반	과태료 금액	150만원	300만원
구 분	1차 위반	2차 이상 위반					
과태료 금액	150만원	300만원					

나. 신고의무자 교육 주요 사이트

관련기관	자료현황
아동권리보장원 (ncrc.or.kr)	아동권리보장원 - 교육·평가 - 교육 - 아동학대 신고의무자 교육 및 공공부문 아동학대 예방교육
중앙교육연수원 (neti.go.kr)	중앙교육연수원 - '아동학대' 검색 (아동학대 예방)아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육(1시간) (아동학대 예방)아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육(2시간)
서울시 평생학습포털 (sll.seoul.go.kr)	통합검색 - '아동학대' 검색 / 메뉴 - 법정의무교육 검색 - 아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육(1시간) - 아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육(2시간)
경기도 지식(GSEEK) (gseek.kr)	검색하기 - '아동학대' 검색 / 메뉴 - 온라인학습 - 의무과정 - 아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육(1시간) - 아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육(2시간)
나라배움터 (e-learning.nhi.go.kr)	검색하기 - '아동학대' 검색 - 아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육 (2023) - 아동학대 신고의무자 교육 및 공공부문 아동학대 예방교육(2023)

V

아동학대예방 및 아동보호 활동 추진 방향

비전

모든 아동이 존중받는 사회·문화적 환경 조성

목표

선제적 활동을 통한 위기아동 지원 및
아동학대예방 안전망 구축

추진과제	세부 추진과제
아동학대 예방	1 아동학대예방교육 전문가 양성과정 운영 및 보수교육 2 학교로 찾아가는 아동학대예방교육 실시 3 홍보 및 교육자료 활용으로 아동권리, 아동존중 인식 확립 교육
아동학대 현장 대응인력 전문성 강화	1 학교 아동학대 업무 담당자 연수 2 위기아동전문상담 지원단 운영 및 지원
경상남도교육청 아동학대예방 안전망 구축	1 경상남도교육청 아동학대예방 안전망 구축 2 아동학대 대응인력 역량강화 워크숍

VI

과제별 세부 추진 계획

1

아동학대 예방

1. 아동학대예방 전문가 양성과정 운영 및 보수교육

가. 목적: 아동학대예방에 선제적으로 대응하기 위해 학교 현장을 잘 인지하고 있는 교원을 전문 강사로 양성하여 아동학대예방교육 실시

나. 대상: 유·초·중·고·특수 교원 총 25명 내외

다. 시기: 2024년 5월

라. 사업 내용

- 1) 아동학대 개념 정의 및 아동학대 발생 사례 이해 교육
- 2) 아동학대 피해아동의 이해 및 피해아동과 소통방법 이해 교육
- 3) 아동학대 조기발견 및 예방을 위한 학교 종사자 역할 이해 교육
- 4) 아동권리 이해, 아동보호를 위한 관련 법령 이해 교육

마. 연수 프로그램(예시)

순	연수 내용	연수 방법	강 사			시간
			소 속	직 위	성 명	
1	아동학대 피해아동에 대한 이해	강의, 토의			○○○	3
2	아동학대 피해아동과 상담 및 소통방법	강의, 토의			○○○	3
3	아동학대의 이해 (유형, 법률동향, 신고의무자, 인식개선)	강의, 토의			○○○	3
4	장애아동 학대의 이해와 대처	강의, 토의			○○○	3
5	학교현장에서의 아동인권실천 (아동학대사례 및 처리절차)	강의, 토의			○○○	3
계						15

2. 학교로 찾아가는 아동학대예방교육

가. 목적: 아동학대예방을 위한 선제적 교육활동 및 아동보호를 위해 유·초·중·고·특수 학교 학교급별에 적합한 아동학대예방교육 실시

나. 대상: 유·초·중·고·특수 희망 학급(학교) 110개 내외 학교 선정하여 교직원, 학부모, 학생 대상 교육

다. 시기: 2024년 4월 ~ 12월

라. 사업 내용

- 1) 학생: 아동학대 정의, 아동권리 인식 확립, 아동학대 신고 절차 등
- 2) 교직원: 아동학대 정의, 아동학대예방 관련 법령 이해, 신고의무자 제도 등
- 3) 학부모: 아동학대 정의, 아동보호 관련 법령, 아동학대예방을 위한 부모 역할, 바람직한 자녀교육 방법 등
- 4) 아동학대 사안 발생 후 요청 학교에 대한 지원

3. 홍보 및 교육자료 활용 통한 아동권리, 아동존중 인식 확립 교육

가. 목적: 아동학대예방 홍보자료 및 교육자료 활용을 통해 학부모 및 단위 학교 근무자의 아동존중 인식 확립과 책무성 강화

나. 대상: 교직원, 학부모, 학생 대상 아동학대 홍보물 제작 및 보급

다. 시기: 2024년 3월 ~ 12월

라. 사업 내용

- 1) 아동학대예방교육을 위한 리플릿, 포스터 제작 보급
- 2) 아동학대 근절을 위한 동영상 제작 및 보급
- 3) 아동존중 인식 확립을 위한 학부모용 교육자료 개발 보급
- 4) 학교급별 적합한 홍보자료를 활용한 아동학대예방 교육
- 5) 아동학대예방 및 아동존중을 위한 캠페인 활동 전개
- 6) ‘뜰레랑스’ 발간 (PDF파일)

2

아동학대 현장 대응인력 전문성 강화

1. 학교 아동학대 업무 담당자 연수

가. 목적: 아동학대 조기발견과 대응을 위한 교육현장과 기관의 역할 정립 및 학교 내 아동학대 사안처리 요령 안내

나. 대상: 학교 내 아동학대 업무 담당자 또는 관리자 500명 내외

다. 시기: 2024년 3월 ~ 2025년 2월

라. 사업 내용

- 1) 아동학대 대응 절차별 학교의 역할 안내
- 2) 아동학대 사안처리 요령 안내

3) 아동학대 개념 정의 및 아동학대 발생 사례 이해 교육

2. 위기아동전문상담 지원단 운영 및 지원

가. 목적: 위기아동 및 아동학대 피해아동 지원을 위한 ‘경상남도교육청 위기아동 전문상담 치유 지원단’ 운영 및 지원을 통한 위기아동 및 학대 피해아동 지원에 효율적 대응

나. 대상: 위기아동 전문상담 치유지원단(16명), 경남교육청, 교육지원청, 지역 Wee센터, 경남교육청 아동보호 관련 부서, 경남교육청과 업무 체결한 아동보호 단체

다. 시기: 2024년 3월 ~ 2025년 2월

라. 사업 내용

- 1) 경상남도교육청 위기아동 전문상담 치유 지원단 역량 강화 연수 실시
- 2) 위기아동 전문상담 치유지원단, 경남교육청, 교육지원청 Wee센터, 경남지역 아동보호 단체와 협응 위한 워크숍 실시
- 3) 지역별 위기아동 전문상담 치유지원단과 지역 Wee센터의 역량강화 워크숍 실시

3

경상남도교육청 아동학대예방 안전망 확충

1. 아동학대 예방 안전망 구축

가. 목적: 경상남도교육청 중심으로 교육지원청, 지역 Wee센터, 진로진학 및 취업지원 센터, 경남 아동보호전문기관, 경남 청소년 지원재단 및 지역센터와 연계한 ‘경남교육청 아동학대예방 조기 발견 시스템 및 안전망’ 구축

나. 대상: 경상남도교육청, 교육지원청, 지역 Wee센터, 경남교육청 아동보호 관련 부서, 위기아동 전문상담지원단, 아동보호 단체, 경상남도 경남경찰청 등과 연계한 아동보호 안전망 확충

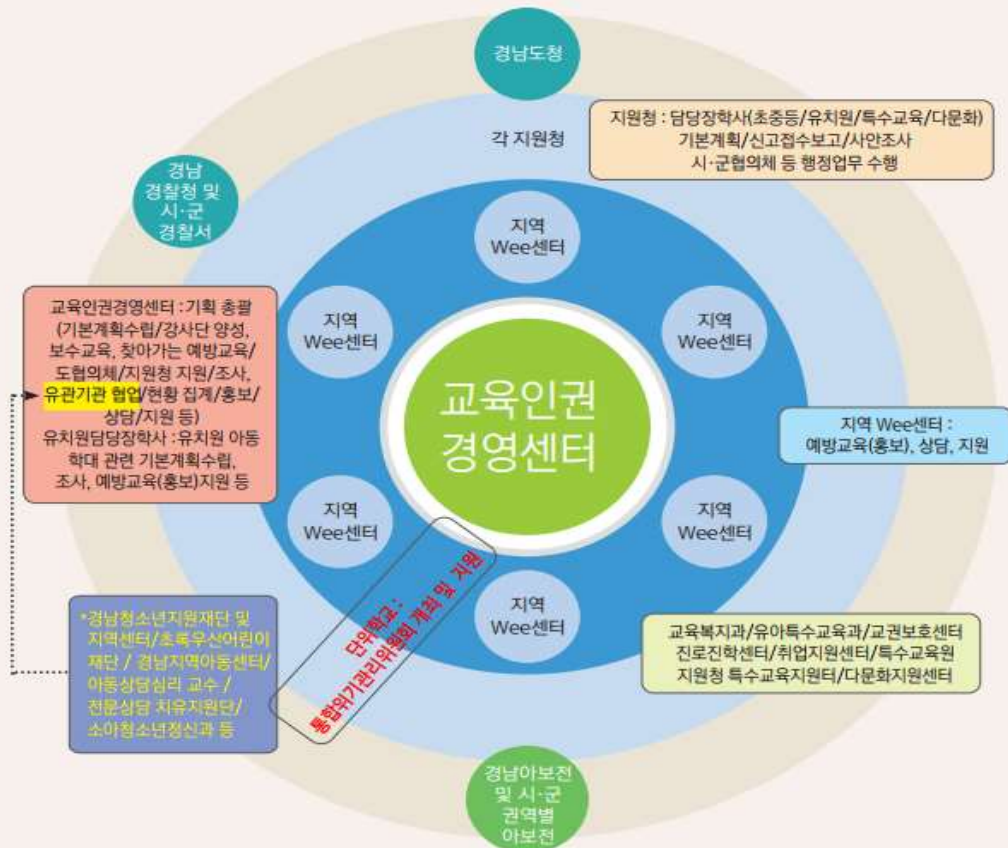
다. 시기: 2024년 3월 ~ 2025년 2월

라. 사업 내용

- 1) 경남지역 아동학대예방을 위한 유관기관 간 공조 통한 정보 공유, 아동학대예방교육 방향 설정 논의
- 2) 경남지역 아동학대예방교육 방향 설정을 위한 워크숍 실시
- 3) 위기아동 조기발견을 위한 정보 공유, 아동학대 피해아동 일상 회복을 위한 협업체제 구축

- 4) 아동학대 사례 관리를 통한 아동학대 선제적 대응 방안 마련
- 5) 아동학대예방 위한 교육지원청, 지역 Wee센터 연계 컨설팅 및 협의회 실시
 - 대상: 도교육청 및 교육지원청 아동학대 업무 담당, 지역 Wee센터 업무 담당자

2023. 경남교육청 아동학대 안전망 구축



2. 아동학대 대응인력 전문성 강화

가. 목적: 현장탐방 및 업무 소진 예방 통한 아동학대예방 역량 강화와 현장지원력 강화

나. 대상: 아동학대 대응인력 50명 내외

다. 시기: 2024년 3월 ~ 2025년 2월

라. 사업 내용

- 1) 우수사례 벤치마킹 및 협의회를 통한 아동학대예방 및 사안처리 방안 모색
- 2) 아동학대 현장 대응 인력의 사기 진작으로 업무 추진 동력 확산
- 3) 아동학대예방 및 사안처리를 위한 우수 사례 발굴 등

VII 추진 일정

중점 과제	세부추진 과제		담당	추진시기
아동학대 예방	1	아동학대예방교육 전문가 양성과정 운영 및 보수교육	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.5.
	2	학교로 찾아가는 아동학대예방교육 실시	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.4.~12.
	3	홍보 및 교육자료 활용으로 아동권리, 아동존중 인식 확립 교육	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.3.~12.
아동학대 현장 대응인력 전문성 강화	1	학교 아동학대 업무 담당자 연수	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.3.~8.
	2	위기아동전문상담 지원단 운영 및 지원	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.3.~'25.2.
경상남도교육청 아동학대예방 안전망 확충	1	경상남도교육청 아동학대예방 안전망 확충	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.3.~12.
	2	아동학대 대응인력 전문성 강화	민주시민교육과 (교육인권경영담당)	'24.3.~'25.2.

VIII 기대 효과

- 아동학대예방교육을 통한 아동권리 및 아동존중 인식 확립
- 선제적 아동학대예방 활동으로 아동학대 조기발견 및 안전망 구축
- 유관기관 정보 공유, 토론, 협업 통한 아동학대예방 방향 설정
- 돌봄 프로젝트 구축을 통한 위기아동 일상생활 회복 지원

◆ 부록

경남 교육(지원)청별 아동학대 담당자 연락처(24.1. 기준)

경상남도		민주시민교육과(신체,정서,방임,유기) 감사관(성)		055-210-5175 055-210-5238~9	
순	관할 지역	기관	부서	전화번호	비고
1	거제	거제교육지원청	교육지원과	630-9231	
2	거창	거창교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	940-6125	
3	고성	고성교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	670-8150	
4	김해	김해교육지원청	학교통합지원센터	330-9645	
5	남해	남해교육지원청	교육지원과	860-4120	
6	밀양	밀양교육지원청	학교통합지원센터	350-1555	
7	사천	사천교육지원청	학교통합지원센터	830-1711	
8	산청	산청교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	970-3051	
9	양산	양산교육지원청	학교통합지원센터	379-3181(초,고) 379-3182(중)	
10	의령	의령교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	570-7112	
11	진주	진주교육지원청	학교통합지원센터	740-2156	
12	창녕	창녕교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	530-3577	
13	창원	창원교육지원청	학생생활지원과	210-0391	
14	통영	통영교육지원청	학교통합지원센터	650-8055	
15	하동	하동교육지원청	교육지원과 학교지원센터	880-1931	
16	함안	함안교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	580-8030	
17	함양	함양교육지원청	교육지원과 학교교육지원센터	960-2730	
18	합천	합천교육지원청	교육지원과 학교통합지원센터	930-7005	

경남 아동학대전담공무원 배치 및 긴급전화번호 현황 [24.1. 기준]

*지역 사·군 담당(〇〇〇-1391)

거제시	055-633-1391	의령군	055-572-1391
거창군	055-945-1391	진주시	055-745-1391
고성군	055-674-1391	창녕군	055-533-1391
김해시	055-359-1391	창원시	055-263-1391
남해군	055-862-1391	통영시	055-650-1391
밀양시	055-356-1391	하동군	055-884-1391
사천시	055-832-1391	함안군	055-585-1391
산청군	055-970-6391	함양군	055-964-1391
양산시	055-382-1391	합천군	055-933-1391

경남 아동보호전문기관 연락망

순	기관명		관할 시·군·구	주소	기관 대표번호
1	경상남도 아동보호전문기관	본관	창녕, 고성, 통영, 함안, 의령, 밀양	경남 창원시 마산회원구 무학로 558	055-244-1391
2	경상남도 서부 아동보호전문기관	본관	사천, 산청, 남해, 하동	경남 진주시 모덕로 181번길 6, 2층(상대동)	055-757-1391
		거창 사무소	거창, 함양, 합천	경남 거창군 남하면 무릉4길 19-27	055-808-8691
3	창원시아동보호전문기관		창원	경남 창원시 의창구 동정길 53-23, 1층	055-713-1390
4	김해시아동보호전문기관		김해	경남 김해시 김해대로 2385번길 8, 2층	055-322-1391
5	양산시아동보호전문기관		양산	경남 양산시 동면 석산리 702-7	055-367-1391
6	진주시아동보호전문기관		진주	진주시 창렬로162번길 9, 1층	055-762-1391
7	거제시아동보호전문기관		거제	경남 거제시 계룡로11길 21, 1층	- (거제사무소 055-635-9752)

경남 아동학대 전담의료기관 목록

순	구분	지정주체	의료기관명	소재지(주소)	전화번호
1	광역	창원시	창원한마음병원	의창구 용동로 57번길 8	055-225-0703
2	지역	창원시	창원파티마병원	의창구 창이대로 45	055-270-1115
3	지역	창원시	에스엠지연세병원	마산합포구 3.15대로 76	055-240-7572
4	지역	창원시	삼성창원병원	마산회원구 팔용로 158	055-233-8303 010-9339-6722
5	지역	창원시	연세에스병원	진해구 해원로 32번길 13	055-548-7787 055-710-3636
6	지역	통영시	강태훈소아청소년과의원	통영시 중앙로 240	055-648-5400
7	지역	통영시	SCH서울아동병원	통영시 중앙로 334-1	070-7726-2239
8	지역	통영시	통영정신건강의학과의원	통영시 중앙로 289, 4층 402호 (북신동, 그랜드빌딩)	055-646-3111
9	지역	통영시	새통영병원	통영시 무전7길 192	055-640-4131
10	지역	통영시	통영서울병원	통영시 광도면 남해안대로 857	055-640-1112
11	지역	김해시	경희대학교 교육협력 중앙병원	김해시 분성로 94-8(외동)	055-330-6000
12	지역	김해시	갑을장유병원	김해시 장유로 167-13(부곡동)	055-310-6272
13	지역	김해시	김해복음병원	김해시 활천로 33(삼정동)	055-330-8888
14	지역	김해시	메가병원	김해시 계동로 237(대청동)	055-903-9000
15	지역	창녕군	태황의료재단 한성병원	창녕군 창녕읍 교리1길 2	055-530-5000
16	지역	고성군	고성강병원	고성군 중앙로 49	055-673-0101
17	지역	남해군	남해병원	경남 남해군 남해읍 화전로169	055-860-6888
18	지역	양산시	베데스다복음병원	경남 양산시 신기로 28	055-781-9844
19	지역	합천군	합천삼성병원	경남 합천군 합천읍 대야로 876	055-933-2200

아동학대 관련 각종 서식

1. 아동학대 관련 문서 및 공문 양식

- 서식1. 아동학대 신고의무자 교육 결과보고서
- 서식2. 아동학대 사안 보고 공문(예시)
- 서식2-1. 아동학대 사안 보고서(예시)
- 서식3. 출결인정 협조 요청 공문(예시)
- 서식4. 출결인정 관련 내부 결재 기안문(예시)
- 서식5. 학교생활기록부 보조장부 [등교학습지원교→원적교]
- 서식6. 등교학습 신청서 (학생 작성→지자체 신청용)
- 서식7. 등교학습 지원 의견 제출서 (학교·아보전·시설 등→지자체 제출용)
- 서식8. 등교학습 지원 요청서 (지자체→교육(지원)청)
- 서식9. 비밀전학 요청 공문(예시)
- 서식9-1. 비밀전학 요청서(예시)
- 서식10. 비밀전학 관련 내부결재 기안문(예시)
- 서식11. 비밀전학 관련 교육(지원청) 보고 기안문(예시)
- 서식12. 비밀전학 요청 교육(지원청) 공문(예시)

2. 미인정결석, 미취학 관련 문서 및 공문 양식

- 서식13. 아동(학생)소재·안전 확인을 위한 읍면동장 협조 요청 공문(예시)
- 서식14. 아동(학생)소재안전 확인을 위한 경찰 협조요청 공문(예시)
- 서식14-1. 경찰 수사 의뢰 요청서 (예시)
- 서식15. 경찰 협조 요청 상황 보고 (예시)
- 서식16. 취학 독촉장 서식 (예시)
- 서식17. 미취학 아동(학생) 내교 통지서 서식(예시)
- 서식18. 미취학 아동(학생) 명단 보고 서식 (예시)
- 서식19. 미취(입)학 아동(학생) 집중관리카드 서식 (예시)
- 서식20. 미인정결석학생 집중관리대상자 개인별 관리 카드 (예시)
- 서식21. 미인정결석학생 내교통지서 (예시)
- 서식22. 미(취)입학, 미인정 결석 학생 가정방문 점검표 (예시)
- 서식23. 개인정보 수집 및 이용 동의서(학교장)
- 서식24. 출입국기록 정보제공 동의서
- 서식25. 행정정보공동이용 접근 권한 신청서(예시)
- 서식25-1. 행정정보공동이용 서약서 (예시)

1. 아동학대 관련 문서 및 공문 양식

서식1

아동학대 신고의무자 교육 결과보고서

※ 보고 시 유의사항

- 병설유치원이 있는 초등학교의 경우 초등학교와 병설유치원 각각 교육(지원)청 해당과로 보고
- 교육청에서는 결과보고 시스템 입력 시 초등학교와 병설유치원을 별개 기관으로 취급하여 통계처리(예: 병설유치원은 유치원 통계로 별도 처리)

아동학대 신고의무자 교육 결과보고서

시설 또는 기관명			
소재지 (시도 및 시군구)	서울 종로구	시설장 (기관장) 성명	홍길동
교육일시	ex) 2022.5.1.	강사명(소속)	*집합 강사교육일 경우만 작성
총 인원수 *2022.12.31.기준	100명	교육 수료인원	80명
교육시간	1시간	교육방법	(집합) 강사교육, (집합) 시청각교육, (인터넷) 복지부 위탁 기관, (인터넷) 기타 원격교육기관, 中 1 개 이상 선택
* 교육방법 중 '(인터넷) 기타 원격교육기관'을 선택한 경우 추가 작성			
교육(탐재)운영 기관 명		탐재 사이트 주소	www.edu.or.kr
< 교육방법에 따른 증빙자료 목록(예시) > ○ 교육방식에 따라 아래 증빙자료를 1차 취합(관리·감독) 기관(시도, 시군구, 보건소, 교육청, 교육지원청 등)에 제출 ※ (집합 교육) 강사 교육 또는 복지부가 제공·승인한 동영상 자료를 활용한 시청각 교육 - (집합 강사교육) 강사 프로필(자격기준 자체검증), 교육 콘텐츠 자료(자체검증), 교육계획, 교육사진, 참석자 서명 첨부 - (집합 시청각교육) 교육계획, 교육사진(참석자 및 동영상 화면 포함), 참석자 서명 첨부 * 복지부 제공(또는 복지부가 승인한) 콘텐츠 사용 필요 - (비대면 실시간 교육) 집합 시청각 교육의 증빙자료 예시를 참고하되, 비대면 실시간 교육 형태, 방법 등에 따라 1차 취합기관에서 별도 증빙요건 기준 설정 가능 ※ (인터넷 강의) 보건복지부 위탁 기관 또는 복지부가 제공·승인한 콘텐츠를 탑재한 기타 기관 - (복지부 위탁·운영 기관) (개인) 교육 수료증 취합 또는 (기관별 나라배움터 등) 기관 단위 교육 이수자 명단(엑셀 파일 등) 제출 - (복지부 제공·승인 콘텐츠를 탑재한 기타 원격교육 기관) 교육운영 기관명, 콘텐츠 탑재 사이트 주소, 해당 교육 사이트에서 발행한 교육 이수증 등 제출			

서식2

아동학대 사안 보고 공문 (예시)

(피해아동이 현재 재학 중인 학교 → 교육(지원)청)

○ ○ 학교

수신자 ○○교육지원청교육장

(경유)

제 목 학생 생활 관련 사안 보고

1. ○○○○○○-1234(20○○.○○.○○)호의 관련입니다.
2. 현재 본교에 재학 중인 아동에게 아동학대 사안이 발생하였기에 불임과 같이 보고합니다.
가. 피해학생 인적사항(생략 가능)

학대피해아동			학대행위자		비고
학교명	학년 반	성명	관계	성명	
○○학교	○학년○반	○○○	부	○○○	「아동학대처벌법」 제35조 (비밀엄수 등의 의무) 제1항 에 따른 비밀 누설 금지

나. 세부 내용 : (불임) 아동학대 사안 보고서 참고

불임 아동학대 사안 보고서 1부. 끝.

○ ○ 학교장

담 당 ○○○ 부장 ○○○ 교감 ○○○ 교장○○○
 협조자
 시 행 ○○○(20 . . .) 접 수 (. . .)
 우
 전 화 /전송 /E-mail /비공개(6)

아동학대 사안 발생 보고

보고
구분

☒ 최초

☐ 최종

○○학교

☎ 055-000-0000

구분	신체학대	정서학대	성학대	유기 및 방임	기타
체크(○)	○			○	
<중복체크 가능>					

담임	성명: ○○○	부장 (책임교사)	성명: ○○○	교감	성명: ○○○	교장	성명: ○○○
	010-0000-0000		010-0000-0000		010-0000-0000		010-0000-0000

피해 학생	(0)학년 (0)반 (0)번	성명 : (○○○)	(남 / 여)
발생 일시	20○○.07.01. 09:30	보고 일자	최초 20○○.07.03
신고 일시	20○○.07.02. 14:00	최종	

피해 사항 및 주요 내용	※ <u>육하원칙에 근거해 상세히 기록</u> - 사안보고 전체 내용이 1페이지 초과하지 않도록 기록 - 학생이 입은 피해 신체학대 증거 등을 사진으로 찍어 제출하지 말 것 - 성명 뒤에 반드시 남/여 표기
---------------------	--

특이사항	- 가정에서 돌봄(보호)이 어려운 상황에 처한 경우, 내쫓음(가출), 자해(자살)시도 - 보호자의 건강 및 태도(우울증, 알콜중독, 상습적 등), 특수 아동 - 과거 전력(원가정 분리 또는 복귀, 재 신고 등) 등
------	---

☐ 보호조치 및 처벌 현황

대 상	조치 사항	조치 일자	조치 기관
피해아동	피해아동 일시보호	20○○.07.03.	아동보호전문기관에서 보호조치
학대행위자	경찰 조사 진행 중	20○○.07.04	○○경찰서

☐ 학교 향후 계획

- ※ 작성 시 학교에서 피해학생 보호를 위해 행해지는 내용이 구체적으로 드러나도록 작성 필요
- 학교에서 피해 학생 보호를 위해 실시할 계획을 수립하고, 내부결재 후 교육지원청·도교육청에 보고

(예시)

- Wee클래스 상담교사 통해 상담계획 수립
- 특교비 지원 위한 가정방문 실시(학부모 상담계획 예정)
- Wee센터 담당자와 연결하여 학생 지원 위한 계획 수립
- 학생 보호조치를 위한 출석인정 / 원 가정과 분리조치로 인한 지원계획 수립 예정
- 가정과 분리 조치를 위해 등교학습 지원, 비밀전화 추진 계획 등

출결인정 협조 요청 공문 (예시)

(지방자치단체(시·군·구청) → 피해아동이 현재 재학 중인 학교)

○ ○ ○ 기 관

수신자 ○○학교장

(경유)

제 목 재학생 학적 업무 협조 요청

(※ 원제목 내용 : 학생 출석 인정 협조 요청 건)

- 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 본 기관은 「아동복지법」 제22조의4(피해아동 보호계획 수립 등)에 따라 다음과 같은 보호 조치를 실시하고자 합니다.
- 귀 교에 재학 중인 아래 아동의 보호장소 변경과 관련하여 피해아동이 출결에 대한 불이익을 받지 않도록 협조를 부탁드립니다.
 - 가. 학생명 : ○○○ (○○년 ○○월 ○○일생)
 - 나. 보호기관명 : 피해아동쉼터(○○도 ○○시 소재)
 - 다. 쉼터 입소일 : 20○○년 ○월 ○일
 - 라. 결석일 : 20○○년 ○월 ○일 ~ 아동 출석 시까지
 - 마. 결석사유 : 아동학대 발생에 따라 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 근거하여 피해아동전용쉼터에 응급조치하였음
 - 바. 요청사항 : 아동 출석인정 및 본 상황에 대한 비밀보장
 - 사. 출석인정 근거 : 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령)
 - 아. 아동 및 가족에 대한 개인정보는 「개인정보보호법」에 의하여 수집 목적의 범위 내에서만 이용할 수 있음을 알려드리니 유의하시기 바랍니다. 끝.

○○○○○○○

주무관 ○○○

담당 ○○○

과장 ○○○

협조자

시 행 ○○○(20 . . .)

접 수 (. . .)

우

전 화

/전송

/E-mail

/비공개(6)

출결 인정 협조 요청 내부 결재 기안문 (예시)

(피해아동이 현재 재학 중인 학교)

○ ○ 학교

수신자 내부결재

(경유)

제 목 재학생 학적 업무 협조 요청 계획

1. ○○○○○○-1234(20○○.○○.○○)호의 관련입니다.
2. ○○○○○○에서 본교에 재학 중인 아래 아동의 보호장소 변경과 관련하여 피해아동이 출결에 대한 불이익을 받지 않도록 협조를 요청하여 온 바, 해당 학생의 출결을 다음과 같이 처리하고자 합니다.
 - 가. 아동명 : ○○○ (○○년 ○○월 ○○일생)
 - 나. 보호기관명 : 피해아동전용쉼터(○○도 ○○시 소재)
 - 다. 쉼터 입소일 : 20○○년 ○월 ○일
 - 라. 기간 : 20○○년 ○월 ○일 - 학생 출석 시까지
 - 마. 결석사유 : 아동학대 발생에 따라 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 근거하여 피해아동전용쉼터에 응급조치하였음
 - 바. 유의사항 : 아동 출결인정 및 본 상황에 대한 비밀보장
 - 사. 출결인정 근거 : 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부 훈령)

붙임 ○○○○○○ 요청공문 1부. 끝.

○ ○ 학교장

담 당 ○○○	부장 ○○○	교감 ○○○	교장○○○
협조자			
시 행 ○○○(20 . .)	접 수 (. .)		
우			/
전 화	/전송	/E-mail	/비공개(6)

서식5

학교생활기록부 보조장부 [등교학습지원교→원적교]

(등교학습 지원학교 → 피해학생 원적교)

학교명	OO학교	작성자	교사 ○○○	연락처	
-----	------	-----	--------	-----	--

1. 인적 사항

학생	성명	○○○	생년월일	○○○○년 ○○월 ○○일
	재적교	○○학교 ○학년 ○반 ○○번		
	주소			

2. 출결 사항

구분	기간	수업 일수	결석일수			지각			조퇴			결과			특기사항
			질병	미인 정	기타	질병	미인 정	기타	질병	미인 정	기타	질병	미인 정	기타	
위탁 교육		○○일													

3. 창의적 체험활동

영역	시간	특기사항		
자율활동				
동아리 활동				
진로 활동				
안전한생활				
봉사활동 실적				
일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동내용	시간	누계시간

4. 교과학습발달상황

교과	세부능력 및 특기사항

5. 행동특성 및 종합의견

행동특성 및 종합의견

위와 같이 학교생활기록부 보조 자료를 통지합니다.

20○○. ○○. ○○

○○○○장 (직인)

등교학습 신청서			
주 소			
현 재 적 교		학 년	○ 학 년
성 명		성 별	남 / 여
생 년 월 일	20 년 월 일		
전 화 번 호 (휴 대 폰)			
※ 신청 사유(예시) 본인은 ○○지역의 조부모집(또는 ○○쉼터)에서 머무르며 인근 학교에서 등교 학습 지원받기를 희망하므로, ○○시·군·구청에 신청서를 제출합니다.			
20 년 월 일 신 청 자 ○ ○ ○ (서 명) ○ ○ 시장·군수·구청장 귀하			

등교학습 지원 의견 제출서

학 생	성 명		성 별	남 / 여
	현 재적교		학 년	
	생년월일	20 년 월 일		
	주 소			
	전화번호 (휴대 폰)			
의견 제출인	성 명			
	소속 / 직위			
	전화번호 (휴대 폰)			

※ 의견 제출 사유(예시)

위 학생은 학생의 인적 성장과 발전을 위해 등교학습 지원이 바람직하다고 판단되는 바, 학생의 심리적·정서적 회복 지원에 필요한 기간 동안 타 학교 교육활동 참여(등교학습)에 대한 의견을 제출합니다.

20 년 월 일

신 청 자 ○ ○ ○ (서 명)

○○시장·군수·구청장 귀하

등교학습 지원 요청서

학 생	성 명		성 별	남 / 여
	현 재적교		학 년	
	생년월일	20 년 월 일		
	주 소			
	전화번호 (휴대폰)			

※의견서 (예시):

위 학생은 학생의 인적 성장과 발전을 위해 교육환경을 바꾸어 주는 것이 바람직하다고 판단되는 바, 학생의 심리적·정서적 회복 지원에 필요한 기간 동안 타학교 교육활동 참여(등교학습)에 대한 지원을 요청합니다.

위 학생의 등교학습 지원에 대한 의견을 상기와 같이 제출합니다.

20 년 월 일

○○의 장(직인)

○○교육감(장) 귀하

비밀전학 요청 공문 (예시)

비밀전학 요청(지방자치단체(시·군·구청)→ 피해아동이 현재 재학 중인 학교)

※ 교육지원청으로도 공문 동시 시행

○ ○ 기관

수신자 ○○학교장

(경유)

제 목 재학생 학적 변동 협조 요청

(※ 원제목 내용 : 피해아동 비밀전학 협조 요청 건)

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 다음 아동이 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 의거 응급조치됨에 따라 학습권을 보장받을 수 있도록 아동복지법 제22조의4(피해아동보호계획의 수립 등), 제29조(피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원)및 같은법 시행령 제26조의4(피해아동의 취학에 대한 지원)에 따라 귀교의 아동학대피해학생에 대해 비밀전학을 요청하고자 하오니 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다.

학교명	학년 반	성명	전학사유	전학지정학교	비고
○○학교	○학년 ○반	○○○	아동학대로 인한 시설보호	00도 00시 00학교	「아동학대처벌법」 제35조(비밀엄수 등의 의무)따른 비밀 누설 금지

4. 피해아동의 보호 및 지원을 위해 본 상황에 대한 철저한 비밀보장을 요청하며, 아동 및 가족에 대한 개인정보는 「개인정보보호법」에 의하여 수집 목적의 범위 내에서만 이용할 수 있습니다.

붙임 1. (필요시) 상담소견서 1부.

2. 피해아동 비밀전학 요청서 1부. 끝.

○○○○○○○○

주무관 ○○○

담당 ○○○

과장 ○○○

(시·군·구의 장) ○○○

협조자

시 행 ○○○(20 . . .)

접 수 (. . .)

우

전 화

/전송

/E-mail

/비공개(6)

피해아동 비밀전학 요청서		
신고접수일	년 월 일	
학 대 유 형	☐ 신체학대 ☐ 정서학대 ☐ 성학대 ☐ 유기 및 방임	
취 학 요 청 사 항	☐ 주소지 외 비밀전학 ☐ 주소지 내 비밀전학	
아 동 정 보	성명(성별)	
	생년월일	(만 세)
	주소	
	학교(학년, 반)	
학 대 행 위 자 정 보	성명(성별)	
	생년월일	
	아동과의 관계	
요 청 기 관 정 보	기관명(주소)	
	담당 공무원	
	연락처	
사 례 개 요	• 학대피해 사항 - - - • 비밀전학 요청 사유 -	

「아동복지법」제29조 및 시행령 제26조의4에 따라 상기 피해아동의 비밀전학을 요청합니다.

년 월 일

○ ○ ○ ○ ○ ○

비밀전학 관련 내부결재 기안문 (예시)

(피해아동이 현재 재학 중인 학교)

○ ○ 학교

수신자 내부결재

(경유)

제 목 재학생 학적 변동 보고

(※ 원제목 내용: 피해아동 비밀전학 건)

1. ○○○○○○-1234(20○○.○○.○○)호의 관련입니다.
2. 본교에 재학 중인 다음 아동이 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 의거 응급조치됨에 따라 아동이 학습권을 보장받을 수 있도록 ○○○○○○에서 비밀전학을 요청하여 온 바,
3. 「초·중등교육법」 시행령 제21조, 제73조, 제89조, 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제35조(비밀엄수 등의 의무) 제3항, 「아동복지법」 제22조의4(피해아동보호계획의 수립 등), 「아동복지법」 시행령 제26조의 4항(피해아동의 취학에 대한 지원), 제29조(피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원) 제5항에 근거하여 비밀전학을 실시하고자 합니다.

학년 반	성명	전학일자	전학사유	전학지정학교	비고
○학년○반	○○○	20○○.○.○	아동학대로 인한 아동보호	○○도 00시 00학교	「아동학대처벌법」 제35조(비밀엄수 등의 의무)에 따른 비밀 누설 금지

- 붙임 1. 비밀전학 요청공문 1부.
2. 피해아동 비밀전학 요청서 1부. 끝.

○ ○ 학교장

담 당 ○○○

부장 ○○○

교감 ○○○

교장○○○

협조자

시 행 ○○○(20 . . .)

접 수 (. . .)

우

전 화

/전송

/E-mail

/
/비공개(6)

비밀전학 관련 교육(지원청) 보고 기안문 (예시)

(피해아동이 현재 재학 중인 학교 → 교육(지원)청)

○ ○ 학 교

수신자 ○○교육지원청교육장

(경유)

제 목 재학생 학적 변동 협조 요청

(※ 원제목 내용: 피해아동 비밀전학 건)

1. ○○○○○○-1234(20○○.○○.○○)호의 관련입니다.
2. 본교에 재학 중인 다음 아동이 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 의거 응급조치됨에 따라 아동이 학습권을 보장받을 수 있도록 ○○○○○○에서 비밀전학을 요청하여 온바,
3. 「초·중등교육법」 시행령 제21조, 제73조, 제89조, 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제35조(비밀엄수 등의 의무) 제3항, 「아동복지법」 제22조의4(피해아동 보호계획 수립 등), 「아동복지법」 제29조(피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원) 제5항, 「아동복지법」 시행령 제26조의4(피해아동의 취학에 대한 지원)에 근거하여 다음과 같이 비밀전학을 요청합니다.

학년 반	성명	전학일자	전학사유	전학지정학교	비고
○학년○반	○○○	20○○.○.○	아동학대로 인한 아동보호	○○도 ○○시 ○○학교	「아동학대처벌법」 제35조(비밀엄수 등의 의무)에 따른 비밀 누설 금지

- 붙임 1. 비밀전학 요청공문 1부.
2. 피해아동 비밀전학 요청서 1부. 끝.

○ ○ 학교장

담 당 ○○○

부장 ○○○

교감 ○○○

교장○○○

협조자

시 행 ○○○(20 . . .)

접 수 (. . .)

우

전 화

/전송

/E-mail

/비공개(6)

비밀전학 요청 교육(지원청) 공문 (예시)

(교육(지원)청→피해아동이 전입할 학교)

○ ○ 교육(지원)청

수신자 ○○학교장

(경유)

제 목 전입생 학적 변동 협조 요청

(※ 원제목 내용 : 피해아동 비밀전학 협조 요청 건)

1. ○○○○○○-1234(20○○.○○.○○)호의 관련입니다.
2. ○○○○○○에서는 아동학대피해아동에 대하여 아동이 학습권을 보장받을 수 있도록 「초·중등교육법」 시행령 제21조, 제73조, 제89조, 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제35조(비밀엄수 등의 의무) 제3항, 「아동복지법」 제22조의4(피해아동 보호계획 수립 등), 「아동복지법」 제29조(피해아동 및 그 가족 등에 대한 지원) 제5항, 「아동복지법」 시행령 제26조의4(피해아동의 취학에 대한 지원)에 근거하여 비밀전학을 요청하여 온 바,
3. 다음의 아동을 귀교로 비밀전학 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

현재 재학중인 학교	학년 반	성명	전학일자	전학사유	비고
00도 00시 00학교	○학년○반	○○○	20○○.○.○	아동학대로 인한 피해아동 보호	「아동학대처벌법」 제35조(비밀엄수 등의 의무)에 따른 비밀 누설 금지

4. 피해아동의 보호 및 지원을 위해 본 상황에 대한 비밀보장을 요청하며, 아동 및 가족에 대한 개인정보는 「개인정보보호법」에 의하여 수집 목적의 범위 내에서만 이용할 수 있음을 알려드리니 유의하시기 바랍니다.

붙임 1. 비밀전학 요청공문 1부.

2. (필요시) 상담소견서 1부. 끝.

○ ○ 교육지원청교육장

장학사 ○○○

과장 ○○○

교육장 ○○○

협조자

시 행 ○○○(20 . . .)

접 수 (. . .)

우

전 화

/전송

/E-mail

/
/비공개(6)

2. 미인정결석, 미취학 관련 문서 및 공문 양식

서식13

아동(학생)소재·안전 확인을 위한 읍면동장 협조 요청 공문(예시)

(공문 발송 전에 유선으로 사전협의)

1) 예비소집 단계

수신 OO동장

(경유)

제목 20△△학년도 예비소집 미응소 아동의 소재·안전 확인을 위한 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 20△△학년도 취학아동 예비소집(20△△.1.4.) 미응소 아동이 연락 두절 되어 아동의 소재·안전 확인을 위하여 「초·중등교육법」 시행령 제25조에 따라 가정방문을 실시하고자 하오니 다음과 같이 협조 요청합니다.

< 협조요청 사항 >

아동성명 (생년월일)	주소	보호자 (연락처)	협조요청사항	가정방문일시
△△△ (2010.10.11.)	OO구 OO로 000	△□□ (010-000-0000)	행정복지센터 사회복지담당(업무담당) 공무원의 가정방문 동행협조 요청	20△△.1.7. 10:30

끝.

※행정복지센터에 협조요청 공문 발송전에 유선으로 사전협의 바람

2) 입학일 이후 단계 (공문 발송 전에 유선으로 사전협의)

수신 OO동장

(경유)

제목 20△△학년도 ○○초등학교 미입학 아동의 소재·안전 확인을 위한 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 20△△학년도 본교에 정당한 사유 없이 미입학한 아동이 연락 두절 되어 아동의 소재·안전 확인을 위하여 「초·중등교육법」 시행령 제25조에 따라 가정방문을 실시하고자 하오니 다음과 같이 협조 요청합니다.

< 협조요청 사항 >

아동성명 (생년월일)	주소	보호자 (연락처)	협조요청사항	가정방문일시
△△△ (2010.10.11.)	OO구 OO로 000	△□□ (010-000-0000)	행정복지센터 사회복지담당(업무담당) 공무원의 가정방문 동행협조 요청	20△△.03.20. 10:30

끝.

아동(학생)소재·안전 확인을 위한 경찰 협조요청 공문(예시)

(학교장→경찰서장, 교육청)

※ 작성 시 유의사항

- 수사 협조 요청 대상 아동(학생)이 형제·자매인 경우 하나의 문서로 시행하고 비교란에 형제·자매 관계 표시

수신 ○○○○경찰서장
(경유) 여성청소년과(계)

제목 미취학 아동(미인정 결석 학생)에 대한 소재(또는 학대의심) 수사 협조 요청

1. 관련: 「초·중등교육법」 시행령 제25조(초등학교 및 중학교의 장이 취학 독촉 경고 및 통보) 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조(아동학대범죄 신고의무와 절차)
2. 본교 재학생(취학대상자이나 입학할 하지 않은 아동)의 소재 및 안전을 확인하기 위해 수사를 요청하오니 협조해 주시기 바랍니다.

연번	학생성명	생년월일	보호자 성명	주소	연락처	비고
1	□□□	2010.01.01.	□△△	○○시 ○○로 ○	010-0000-0000	
2	△△△	2010.01.02.	△□□	○○시 ○○로 ○	010-0000-0000	

붙임 수사의뢰 요청서 1부. 끝.

(※비공개 6호)

경찰 수사 의뢰 요청서

수사 의뢰 요청서 (소재 수사 ☐, 학대 의심 수사 ☐, 보호자에 의한 가출 신고 ☐)

인적사항	아동1	성명	홍◇◇
		주민번호	111111-○○○○○○○○
		전화번호	
	아동2	성명	홍△△
		주민번호	131111-○○○○○○○○
		전화번호	
	보호자 1	성명	홍□□
		주민번호	870101-○○○○○○○○
		전화번호	
보호자 2	성명		
	주민번호		
	전화번호		
출입국사실 조회결과	- 조회일자 : - 조회결과 : (출국연월일 :) (입국연월일 :) 또는 해당없음		
가정방문 조사결과	- 방문일시 : - 방문결과 : (간략히 기재)		
요청사유	서술형		

※ 관할 경찰서에 수사 의뢰 공문 발송 시 작성하여 첨부

※ 수사 의뢰 요청 아동이 형제·자매인 경우 아동 칸 추가하여 작성

경찰 협조 요청 상황 보고 (예시)

(학교장→교육장(감))

수신 ○○교육지원청(○○과장)

(경유)

제목 미취학 아동(미인정 결석 학생)에 대한 소재(또는 학대의심)수사 의뢰 사안보고

1. 관련 법령: 「초·중등교육법」 시행령 제25조
2. 본교에 20△△학년도 미취학한(예비소집 미응소한) 아동의 소재·안전 확인을 위하여 다음과 같이 관할 경찰서에 수사의뢰 하였음을 보고합니다.

《 수사의뢰 요청 사항》

배정 학교	학생성명	생년월일	관할경찰서	수사의뢰일자	비고
○○초	□□□	20△△.01.01.	◇◇경찰서	20△△.00.00.	소재수사 (or 학대의심)

붙임 수사의뢰 요청서 1부. 끝.

(※비공개 6호)

□□초 제()호

취학 독촉장

본교 취학대상인 귀 가정의 아동이 정당한 사유 없이 계속해서 입학하고 있지 않아, 「초·중등교육법」 시행령 제25조에 의거 제()차 독촉장을 발송하오니 조속히 아동이 입학할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

【인 적 사 항】

- 아동성명:
- 생년월일: 0000. 00. 00.(남/여)
- 주 소:
- 보호자성명: (아동과의 관계:)
- 입학일 20△△년 3월 2일부터 00일 미입학

※ 이 독촉장을 수령한 날부터 3일 이상 경과하여도 출석하지 않거나 연락이 없을 경우 「초·중등교육법」 시행령 제26조에 따라 읍·면·동의 장 및 교육장이 경찰을 동반하여 가정을 방문할 수 있으며, 이후 「초·중등교육법」 제68조에 따라 과태료를 부과할 수 있음을 알려드립니다.

20 년 월 일

□ □ □ □ 학 교 장 (직인)

보호자 000귀하

제()호

○○○ 귀하

내교 통지서

본교에 취학대상으로 배정된 귀하께서 보호하고 있는 아동(△△△)이 정당한 사유 없이 입학하지 않고 있어 취학 독려를 위해 내교 통지서를 발송하오니, 보호자께서는 해당 일정에 아동과 함께 내교 하여 주시기 바랍니다.

- 내교일시: ○○○○년 ○○월 ○○일 ○○시
- 내교장소: ○○○ 학교 ○○○
- 유의사항: 아동(자녀) 동행 필수

※ 내교 요청에 불응 시 읍면동의 담당직원 또는 경찰과 동행하여 가정방문을 실시할 수 있습니다.

⇒ 내교일정 변경이 필요할 경우 학교에 사전 연락하여 협의하여 주시기 바랍니다.

□ □ □ □ 학 교 장 (직인)

0000학년도 초등학교 미취학아동 명단

○○○초등학교

연번	학생 성명	주민 등록번호	주소	보호자			미취학 유형 (A)	미취학 구체적 사유	집중 관리 대상	비고 (조치 및 취학독려내용)
				성명	관계	연락처				
1	홍길동	110101 —*****		홍판서	부	010-****-****	유예	해외 출국 으로 유예	X	▷ 1.17.행정정보공동이용시스템으로 출국 확인 ▷ 2.24.위원회 승인
2	전우치	090101 —*****		권곡산	모	524-****	면제	○○병으로 면제	X	▷ 2.15.가정방문 ▷ 2.27. 위원회 승인
3	도우너	100301 —*****					불취학	○○학교입 학	O	▷ 3.6.가정방문 이동확인 ▷ 3.8. ○○학교 입학 증명 서 확인
4							...	...		조치사항 상세히 기재

※ 작성요령

1. 미취학유형(A) 입력사항: 취학유예, 취학면제, 불취학 3가지 중 택일
2. 미취학 구체적 사유는 요약하여 입력
3. 조치 및 취학독려내용은 미취학아동에 관하여 학교에서 소재확인 및 취학 독려한 사항을 날짜별로 상세히 기록

서식19

미취(입)학 아동(학생) 집중관리카드 서식 (예시)

집중관리 대상자 관리카드

※ 개인정보 관리를 철저히 하기 바람

(앞쪽)

기관명	○○학교/○○교육(지원)청			관리번호	제20△△-001호		
① 기본 사항	성명				생년월일		
	주소						
	보호자	부		보호자	부		
	성명	모		연락처	모		
	학교명				학년반		
	담임교사	성명		학교업무 담당자	성명		
		연락처			연락처		
비고							
② 처리 과정	구분	주요확인사항		조치사항		비고	
	입학일~2일	<u>보호자 취학 독려</u>		<u>2023.3.2.</u> <u>보호자와 유선 연락</u> <u>학생과 직접 통화하여</u> <u>소재 안전 확인</u>		- 장기미인정결석 학생이 집중관리 대상자인 경 우, 교외체험학습 등 세부 결석이력을 작성	
	입학일 경과 3~9일	<u>미취학 아동 소재·안전</u> <u>확인을 위해 가정방문</u>		<u>2023.3.7.</u> <u>행정복지센터</u> <u>업무담당자와 사전</u> <u>협의 후 동행하여</u> <u>가정방문 취학 독려</u>			
	집중관리대상 선정 사유	<u>홈스쿨링(가정 내 학습)으로 인한 미취학 아동으로 지속적인</u> <u>소재·안전 확인 필요</u>					
	가정방문일시						
	학부모출석일시						
	의무교육 관리위원회 개최	- 회의개최 일시 : - 참석자 : - 회의내용 :					
	경찰신고일시						
	기타						
작성 참고 사항	* 관리카드 작성 대상자: 집중관리 대상자로 선정된 아동 및 학생에 한함 * 관리카드 작성 방법: 월1회 대상자의 관리사항을 기록 관리 함						

(뒤쪽)

- 59 -

미인정 결석 학생 집중관리대상자 개인별 관리 카드 (예시)

개 인 별 관 리 카 드

※ 개인정보 관리를 철저히 하기 바람

(앞쪽)

관 리 기 관 명	○○학교/○○교육(지원)청			관 리 번 호	제20 - 호			
① 기 본 사 항	성 명				생년월일			
	주 소							
	보호자 성 명	부			보호자 연락처	부		
		모				모		
	학 교 명				학 년 반			
	담당교사	성명			학교업무 담당자	성명		
		연락처				연락처		
비 고								
② 미 인 정 결 석 처 리 과 정	구 분	주요확인사항			조치사항		비고	
	결석일 이전							
	1일	안전·소재 파악			출석 독려			
	2일							
	사유	☒ 학교부적응() ☐ 기타() 상세사유 예) 컴퓨터 중독 등으로 인한 불규칙한 생활 습관으로 등교 거부						
	가정방문일시	20○○.○○.○○. 가정방문 실시(출석 독려 등 부모 면담)						
	학부모 출석일시	20○○.○○.○○. 부모 내교 상담 실시						
	교육장 보고이후	집중관리대상 선정이유	예) 컴퓨터 중독 및 대인기피 등 문제로 전문기관의 상담 등 관리가 필요하지만, 가정형편 상 보호·관리되지 않아 집중관리대상자로 선정하여 학교복귀 및 학습결손 보충 등 관리하고자 함					
		지역유관기관 연계조치현황 (경찰 신고 제외)						
	경찰신고일시				경찰수사종결일			
	기타							
	작성 참고 사항	※ 관리카드 작성 대상자: 집중관리 대상자로 선정된 학생에 한함 ※ 학교에서는 집중대상자에 대한 관리카드 제출 시, 관리대상에 대한 ①기본사항 ②처리과정 ③월별 관리내용을 작성한 후 나이스 업로드						

(뒤쪽)

월별 관리내용

[illegible]

제()호

○○○ 귀하

내 교 통 지 서

본교에 재학하고 있는 귀 가정의 자녀(△△△)가 정당한 사유 없이 출석하지 않고 있어 취학 독려를 위해 내교 통지서를 발송하오니, 보호자께서는 해당 일정에 아동과 함께 내교 하여 주시기 바랍니다.

- 내교일시: ○○○○년 ○○월 ○○일 ○○시
- 내교장소: ○○○학교 ○○○
- 유의사항: 자녀 동행 필수

※ 내교 요청에 불응 시 읍면동의 담당직원 또는 경찰과 동행하여 가정방문을 실시할 수 있습니다.

⇒ 내교 일정 변경이 필요할 경우 학교에 사전 연락하여 협의 바랍니다.

□ □ □ □ 학 교 장 (직인)

미(취)입학, 미인정 결석 학생 가정방문 점검표 (예시)

가정방문 점검표

○ 학교 자체 보관

- 반드시 아동과 보호자를 분리하여 면담(아동 면담 먼저 실시)
- 괄호에는 해당하는 곳에 'V' 표기하고, 해당 사항이 없는 경우는 미기재

점검일시	20 . . . (00:00~00:00)							
점검자	학교명		성명		직책		연락처	
	행정복지센터명		성명		직책		연락처	
대상 아동	성명	주민등록번호		-		성별	남(), 여()	
	학교	○○○학교 ○학년 ○반(마지막 등교일 기준)						
	주소							
	연락처							
	미인정 결석 시작일							
점검 결과								
아동 거주 여부		() 주소에 거주하고 있음 () 주소에 거주하지 않음						
보호자의 아동과의 관계		() 부모(친부, 친모, 계부, 계모, 양부, 양모 등 상세 병기) () 조부모(친조부, 친조모, 외조부, 외조모 등 상세 병기) () 친인척(고모, 고모부, 이모, 이모부, 삼촌, 형제 등 상세 병기) () 동거인(친모의 친구, 계부의 친구 등 상세 병기) () 보호자가 전혀 없음						
가정환경 (방문자가 확인한 가정환경)		- 가정 내 정리정돈 상태(아동이 양육되는 환경에 적합 여부, 양육에 필요한 물품 비치 여부 등) ※ 방임으로 의심되는 상황인지 확인 필요						
아동 면담 (아동의 신체 발달 등 외관)		- 외관상 학대의심여부 확인(멍, 상처, 계절에 맞지 않은 의복, 의복 청결상태 등) - 발달단계에 맞는 신체 발달 상태인지 확인 - 등교하지 않는 사유 - 별도 학습 여부 및 학습 내용 - 등교에 대한 아동 의사 확인(아동이 거부한 것인지, 보호자의 거부로 인한 것인지)						
보호자 면담 (등교시키지 않는 사유 및 향후 계획)		- 별도 교육 여부 및 교육내용 - 아동이 등교를 거부한 경우 아동 등교를 위한 노력 여부 - 향후 계획						
미(취)입학, 미인정 결석 사유 ※ 주된 사유에 V	가사	경제사정:(), 가정불화:(), 주거불안정:(), 기타:()						
	품행	폭행(가해)·절도 등(), 이성교제:(), 기타:()						
	부적응	엄격한 교칙 등:(), 학습부진·학업기피:(), 교우관계악화:(), 기타:()						
	기타	미인정 해외 출국:(), 가출:(), 행방불명:(), 미인가·미등록 대안교육(), 종교:(), 방송활동:(), 기타:()						
가정방문 결과 조치사항		① 소재·안전이 파악되지 않거나 아동학대가 징후가 보여 경찰에 수사의뢰() ② 출석 독려() ③ 기타 조치사항 기재()						

※ 정당한 사유없이 지속적으로 등교를 시키지 않는 것은 아동학대 유형 중 '교육적 방임' 및 '의무교육 위반'에 해당할 수 있음

개인정보 수집 및 이용 동의서

00초등학교(이하 ‘학교’)는 헌법 및 초중등교육법에서 정한 의무교육을 이행하기 위해 의무교육대상자 및 그의 부모 또는 보호자의 개인정보를 [개인정보보호법] 등 관련 법규에 의거하여 다음과 같이 수집하여 이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 항목

입학대상아동	성명, 주민등록번호(고유식별정보), 주소, 가족관계, 휴대전화번호, 전화번호(집)
부모 또는 보호자	성명, 생년월일, 주소, 휴대전화번호, 전화번호(집)

(개인정보 수집에 동의 ☐, 부동의 ☐)

2. 개인정보의 제3자 제공

제공받는 자	학교밖 청소년지원센터(여성가족부 소관)
제공하는 정보	위 1번 수집항목의 성명, 주소, 휴대전화번호, 전화번호(집)

(개인정보 제3자 제공에 동의 ☐, 부동의 ☐)

3. 개인정보 수집 및 이용의 목적

- 본인 식별 및 정보제공
- 학생 진학 상담, 부모·보호자 상담
- 교육과정 운영에 관한 사항 (성적처리, 출결상황 파악 등)
- 각종 학생 관련 제증명서류 발급
- 취학 독려, 결석, 유예 학생에 대한 소재 파악 및 상담
- 학업이 중단될 경우 학교밖 청소년지원센터와의 연계 서비스 지원
- 기타 초중등교육법 등에서 정한 의무교육을 이행하기 위해 학교 교육상 필요한 업무

4. 개인정보의 수집 및 이용의 보유기간

- 재학기간(초등학교 6년, 중학교는 3년) 또는 학업중단자의 경우 의무교육 연령 경과 후 1년까지 ‘학교’는 재학한 학생 및 그의 보호자(부모 또는 후견인)의 개인정보를 보관합니다.

5. 개인정보의 수집·이용·제공에 대한 동의 거부

- 개인정보의 수집 및 활용을 거부할 수 있으며, 학생 및 부모 또는 보호자는 개인정보 보호책임자를 통해 자신의 개인정보를 열람, 정정, 삭제할 수 있습니다.

상기 개인정보 수집·이용·제공 동의서에 관한 사항에 동의하십니까?

(동의 ☐, 부동의 ☐)

20 년 월 일

학생: (서명)

학부모(또는 보호자): (서명)

00초등학교장 귀하

출입국 기록 정보 제공 동의서

학생	성명	
	주민등록번호	
학생 보호자 (학생과의 관계:)	성명	
	주민등록번호	
학생 보호자 (학생과의 관계:)	성명	
	주민등록번호	
개인정보 요청 내용	출입국 사실 조회	
사용 목적	면제 처리 시 필요 서류	
동의서 유효기간	20 . . . ~ 신청인의 만18세까지	
근거 법령	「개인정보법령」 제18조제2항제1호, 제24조제1항제2호 「초·중등교육법 시행령」 제28조(취학 의무의 면제·유예), 106조제2항(권한의 위임 및 업무의 위탁), 제106조제3항(민감정보 및 고유식별정보의 처리)	

신청인과 신청인 보호자의 개인정보를 요청하는 기관에 이용하게 하거나 제공하는 것에 동의합니다.

학생 본인 : _____ (서명)

학생 보호자: _____ (서명) 학생과의 관계 : ()

학생 보호자: _____ (서명) 학생과의 관계 : ()

20 . . .

OO출입국관리사무소 귀하

행정정보공동이용 접근 권한 신청서

신청일 : 20 년 월 일

1. 신청인	부서	000	직급 (직위)	000	성명	000
2. 담당 업무	교원 인사 업무/일반직 인사 업무/상훈 업무 등 (본인 업무 기재)					
3. 이용사무명	결격사유 유무 조회					
4. 공동이용 행정정보 (구비서류)	결격사유 유무 정보					
5. 비고						

< 신청 시 유의사항>

※ 본인의 업무를 행정정보공동이용을 통하여 처리하고자 하는 경우에만 접근권한을 신청하여야 하며, 소관업무 이외의 업무처리를 위해 접근권한을 신청하거나, 업무 이외의 용도로 행정정보를 공동이용하여서는 안됩니다.

< 기재요령 >

1. 신청인
신청인의 소속부서, 직급, 직위 및 성명을 기재합니다.
2. 담당 업무
신청인이 소속부서에서 담당하고 있는 업무를 기재합니다.(예 : 5급이하 임용, 계약관리 등)
3. 이용사무명
행정정보공동이용시스템에 등록되어 있는 정확한 사무 명칭을 기재합니다.
4. 공동이용 행정정보(구비서류)
해당 사무에 필요한 정보중 공동이용의 대상이 되는 행정정보를 기재합니다.
5. 비고
신청하는 사무를 일시적으로만 처리하기 위하여 신청하는 경우에는 그 기간, 그 외에 특기할 사항이 있는 경우에는 그 사유 및 내용을 기재합니다.

※ 위 서식은 기관의 특성에 따라 다르게 작성할 수 있습니다.

(각급학교는 학교장, 학교외 기관은 부서장이 서명합니다.)

00초등학교	교장	성명	0 0 0 (서명 또는 인)
--------	----	----	-----------------

< 행정정보공동이용 서약서 >

본인은 행정정보공동이용 업무를 수행함에 있어 다음의 사항을 준수할 것임을 서약합니다.

1. 권한 없는 자에게 행정정보공동이용시스템 접근권한을 부여하거나, 권한범위를 넘어서 행정정보를 열람, 출력하는 등의 행위를 하지 않겠습니다.
2. 본인의 행정정보공동이용시스템 접근권한을 정당한 이유없이 타인에게 양도하거나, 본인을 대신하여 행정정보를 공동이용하게 하지 않겠습니다.
3. 정당한 이유 없이 행정정보를 누설 또는 유포하거나, 위조·변조·훼손하지 않겠습니다.
4. 행정정보를 공동이용하면서 「전자정부법」 및 동법 시행령, 「행정정보공동이용지침」 등 관련 제 규정을 준수하겠습니다.

본인은 위 사항을 위반할 경우 「전자정부법」 및 「개인정보 보호법」 등 법령에 따라 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하고, 관련 제 규정 및 보안지침 등을 준수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

☐ (분임)공동이용관리자 ☐ 업무보조자 ☒ 업무처리담당자

※ 서약서 상의 직무는 '업무처리담당자'로 √ 표시할 것

(분임)공동이용관리자 및 업무보조자는 교육청 내에 지정되어 있음

(부서) 000 (직급·직위) 0 0 (성명) 0 0 0 (서명 또는 인)